

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 12 chaâbane 1418 - 12 décembre 1997

140^{ème} année

N° 99

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Justice

Arrêté du ministre de la justice du 2 décembre 1997, modifiant l'arrêté du 15 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau relatif au ministère de la justice **2274**

Ministère de l'Intérieur

Arrêté du ministre de l'intérieur du 2 décembre 1997, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux au ministère de l'intérieur et les collectivités publiques locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle **2283**

Arrêté du ministre de l'intérieur du 2 décembre 1997, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie (10) dans le grade d'attaché d'inspection des règlements municipaux. **2287**

Arrêté du ministre de l'intérieur du 2 décembre 1997, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de contrôleur des règlements municipaux. **2289**

Arrêté du ministre de l'intérieur du 2 décembre 1997, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5-6 et 7 dans le grade de surveillant des règlements municipaux. **2291**

Ministère de l'Education

Arrêté du ministre de l'éducation du 2 décembre 1997, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux. **2293**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 97-2364 du 1er décembre 1997, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre additives, sises à Ejouaouda, délégation de Fernana, gouvernorat de Jendouba, nécessaires à la construction du barrage Ez-zouitina sur l'oued El Barbar (4ème tranche) 2295

Ministère de la Santé Publique

Arrêté du ministre de la santé publique du 2 décembre 1997, fixant la liste des questions afférentes aux prestations administratives relevant des attributions du ministère de la santé publique et des établissements publics qui lui sont rattachés et aux quelles la réponse aux réclamations des usagers doit être motivée en cas de refus. 2306

Ministère de l'Industrie

Arrêtés du ministre de l'industrie du 2 décembre 1997, relatifs à des permis de recherche..... 2307

Ministère de la Culture

Arrêté du ministre de la culture du 2 décembre 1997, portant création des commissions administratives paritaires à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture..... 2313

Ministère de l'Agriculture

Arrêté du ministre de l'agriculture du 2 décembre 1997, portant homologation des plans de réaménagement foncier des secteurs SKDI, SKD2 et SKD3 relevant du périmètre public irrigué de Sidi Ahmed Essalah de la délégation de Kalâa El Khesba au gouvernorat du Kef 2314

Arrêté du ministre de l'agriculture du 2 décembre 1997, fixant l'uniforme des ingénieurs et techniciens des services des forêts 2314

Guide des investisseurs et de promoteurs dans le secteur de l'agriculture et de la pêche 2316

Avis et Communications

Ministère des Communications

Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie 2325

décrets et arrêtés

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du ministre de la justice du 2 décembre 1997, modifiant l'arrêté du 15 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau relatif au ministère de la justice.

Le ministre de la justice,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 92-1330 du 20 juillet 1992, portant organisation du ministère de la justice,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du 15 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de la justice,

Arrête :

Article premier. - Les tableaux 1, 2, 3, 4, 5 et 6, prévus par l'article premier de l'arrêté du 15 mai 1996, susvisé sont modifiés comme suit :

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 décembre 1997.

Le Ministre de la Justice
Abdallah Kallel

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Tableau n°1 :
Le schéma d'informatisation du Ministère

Les principaux éléments	Elaboration du schéma		Réalisation du schéma	
	Structure responsable	Délai de réalisation	Structure responsable	Calendrier de réalisation
Mise à jour du schéma directeur actuel pour couvrir les activités des services centraux et la totalité des tribunaux de la République afin de : - élaborer un projet pilote pour introduire la bureautique dans les tribunaux. - généraliser l'informatique dans les domaines de la gestion des ressources humaines, financières et des équipements. - généraliser l'informatique à aux divers aspects de l'activité judiciaire. - généraliser l'utilisation des équipements de la bureautique moderne. - mettre en place un réseau de connexion et d'échange d'informations entre les tribunaux et les services centraux. - participer à l'élaboration d'un système national d'information juridique. - rattacher le Centre d'études juridiques et judiciaires aux réseaux informatiques nationaux et internationaux pour assurer un échange de données informatiques.	Un groupe de travail spécialisé parmi les cadres du ministère	Fin Juin 1997	La direction générale des services communs	de 1997 à 1999

Tableau n°2 :
Le programme de formation initiale, de formation continue
et de recyclage

Les principaux éléments	Elaboration du programme		Réalisation du programme	
	Structure responsable	Déla de réalisation	Structure responsable	Calendrier de réalisation
<u>La formation initiale des magistrats</u> - Atteindre le taux d'un magistrat pour 7 mille habitants et pour réaliser cet objectif il faut: - Revoir l'organisation scientifique et administrative de l'institut supérieur de la magistrature. - Revoir le contenu du programme d'enseignement des auditeurs de justice - Renforcer le cadre chargé de la gestion de l'institut supérieur de la magistrature - Enrichir la bibliothèque par la documentation	Le parquet général des services judiciaires Le parquet général des services judiciaires	Fin Janvier 1998 Fin Janvier 1998	L'institut supérieur de la magistrature L'institut supérieur de la magistrature L'institut supérieur de la magistrature L'institut supérieur de la magistrature	A partir de Mars 1998 A partir de Avril 1998 A partir de Septembre 1998 Annuellement
<u>La formation continue</u> -Elaborer les documents spécialisés pour la formation continue à distance des différentes catégories d'agents du corps des greffiers - La formation continue des administrateurs des greffes	L'inspection générale La direction des affaires administratives et financières	Fin Juin 1998 Fin Juin 1998	L'institut supérieur de la magistrature L'institut supérieur de la magistrature	Le reste de la période du plan Le reste de la période du plan

Les principaux éléments	Elaboration du programme		Réalisation du programme	
	Structure responsable	Délai de réalisation	Structure responsable	Calendrier de réalisation
<u>Le recyclage</u> - Les magistrats - Les greffiers chargés : * des bibliothèques * des archives * des statistiques * de l'exécution des jugements * de la tenue des objets saisis * de l'accueil * de l'informatique - les auxiliaires de justice, huissiers de justice, notaires et autres dont les fonctions nécessitent d'accomplir des activités juridiques et judiciaires - Elaboration d'un fascicule sur les programmes de formation et de recyclage à l'institut supérieur de la magistrature et les conditions d'y participer	L'institut supérieur de la magistrature L'inspection générale Le parquet général des services judiciaires L'institut supérieur de la magistrature	Annuellement Fin Mars 1998 Fin Juin 1997 Fin Juin 1997	L'institut supérieur de la magistrature L'institut supérieur de la magistrature L'institut supérieur de la magistrature	Annuellement Le reste de la période du plan Le reste de la période du plan Annuellement

Tableau n°3 :
Le programme d'élaboration des manuels de procédures
concernant tous les secteurs relevant du Ministère

Les manuels	Equipe chargée de l'élaboration	Les délais de réalisation
Elaboration des manuels suivants: - manuel de procédures de la cour de cassation - manuel de procédures du tribunal immobilier - manuel de procédures de la cour d'appel - manuel de procédures du tribunal de première instance - manuel de procédures de la justice cantonale - manuel de procédures de l'avocat - manuel de procédures de l'huissier de justice - manuel de procédures du notaire - manuel de procédures de l'expert judiciaire - manuel des procédures de l'interprète assermenté - manuel de procédures du séquestre, de l'administrateur judiciaire et du syndic - manuel de procédures de l'agent de police judiciaire	L'inspection générale, dans le cadre de groupes de travail	A partir du 1er Juin 1997 à la fin de 1999

Tableau n°4 :
Les éléments du plan de mise à niveau
nécessitant une étude préalable

Les éléments du plan nécessitant une étude préalable	Structure responsable de l'étude	Date de finalisation de l'étude
Les attributions pouvant être déléguées à l'administration régionale		-
Les attributions pouvant être transférées au secteur privé - l'entretien des espaces verts des tribunaux - l'assainissement des archives - le nettoyage des tribunaux	La direction des bâtiments et des équipements	Fin Juin 1997
Les activités pouvant être soumises aux règles de la comptabilité analytique		-
Les activités pouvant être soumises aux règles de la gestion par objectif		-
Le programme de l'amélioration de l'accueil dans l'administration	L'inspection générale	Fin Juin 1997
La préparation des moyens et des espaces de médiatisation des réalisations du Ministère et la fixation du programme relatif à la communication et la promotion de l'identité nationale - Aménagement du musée judiciaire - Elaboration d'un fascicule pour la médiatisation des réalisations du Ministère - Elaboration de dépliants - Elaboration d'un manuel de protocole	Le cabinet	Fin Juin 1997 Fin Juin 1997 Fin Juin 1997 Fin Juin 1998

Tableau n° 1 :
Les éléments du plan de mise à niveau
dont la réalisation doit être entamée

Les éléments du plan dont la réalisation doit être entamée	Structure responsable de l'étude	Date de finalisation de l'étude
La révision de l'organisation des structures du Ministère conformément à l'organisation type	Le cabinet	Fin 1998
L'élaboration et la mise à jour du plan de chargement des agents selon la situation actuelle	La direction générale des services communs	Fin 1998
L'élaboration du plan de chargement selon les besoins réels concernant les ressources humaines	La direction générale des services communs	Fin 1998
L'élaboration du recueil des textes réglementaires, des circulaires et de toutes les instructions relatifs au ministère et leur classification par matière	L'inspection générale	A partir de Juin 1997 à la fin de 1998
La généralisation de l'utilisation de la langue arabe	L'inspection générale	Toute la période du plan
La réalisation du programme relatif aux imprimés administratifs - Les imprimés relatifs aux activités administratives - Les imprimés relatifs aux activités judiciaires	La direction générale des services communs L'inspection générale	Fin 1998 Fin Juin 1999
La réalisation du programme de sauvetage des documents et des archives	L'inspection générale	A partir de Juin 1996 à la fin de 1999

Les éléments du plan dont la réalisation doit être entamée	Structure responsable de l'étude	Date de finalisation de l'étude
La révision des la liste des prestations administratives fournies par les services du ministère aux usagers et des conditions de leur octroi	La direction des affaires civiles	Un arrêté du 11 Janvier 1996 a été publié à cet effet et sera mis à jour pendant le reste de la période du plan
Fixation et révision de la liste des autorisations et des attestations administratives relatives au Ministère	La direction des affaires civiles	Un décret n° 95-2568 du 25 Décembre 1995 a été publié à cet effet et sera mis à jour pendant le reste de la période du plan
Fixation des cas nécessitant une réponse aux réclamations des citoyens avec motivation en cas de refus	La direction des affaires civiles	Fin 1997
Fixation des cas nécessitant la légalisation de signature ou la certification de la conformité des copies aux originaux	La direction des affaires civiles	Un arrêté du 26 Février 1996 a été publié à cet effet et sera mis à jour pendant le reste de la période du plan

Tableau n° 11
Les autres réformes pouvant être introduites
au niveau du secteur relevant du Ministère

Les réformes	Structure responsable de l'élaboration de l'étude	Délai de réalisation de l'étude	Calendrier de réalisation des réformes identifiées
Refonte de l'organisation des greffes de la cour de cassation, du tribunal immobilier et ses annexes, des cours d'appel, des tribunaux de première instance et des justices cantonales	La direction des affaires administratives et financières	Fin 1997	Le reste de la période du plan
Refonte du statut des agents du corps des greffes des tribunaux	La direction des affaires administratives et financières	Fin 1997	Le reste de la période du plan
Refonte des fonctions exercées par les agents des greffes des tribunaux	La direction des affaires administratives et financières	Fin 1997	Le reste de la période du plan
Modernisation du système statistique	L'inspection générale	Fin Mars 1998	Le reste de la période du plan
Mise en place d'un système de circulation des informations entre les services centraux et les tribunaux et création d'une revue de l'actualité juridique et judiciaire	Le cabinet et le centre d'études juridiques et judiciaires	Fin Juin 1997	Le reste de la période du plan
Modernisation du système d'information juridique et de l'aiguillage	Le cabinet	Fin Juin 1998	Le reste de la période du plan
Modernisation du système de coopération internationale dans le domaine juridique et judiciaire	Le cabinet	Fin Juin 1998	Le reste de la période du plan
Modernisation du système de la relation avec les associations scientifiques et les organisations non gouvernementales	Le cabinet	Fin Juin 1998	Le reste de la période du plan
Mise en place d'un système de protection des intérêts des tunisiens à l'étranger	Le cabinet	Fin Juin 1998	Le reste de la période du plan

Arrêté du ministre de l'intérieur du 2 décembre 1997, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs-principaux au ministère de l'intérieur et les collectivités publiques locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du 27 mars 1996, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux au ministère de l'intérieur et les collectivités publiques locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle,

Arrête :

Article premier. - Les ingénieurs principaux sont recrutés :

- dans la limite de 50% des emplois à pourvoir par voie de concours externe sur épreuves, ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus à la date du concours et ayant poursuivi avec succès un cycle d'études supérieures d'une durée minimum de cinq (05) années après le baccalauréat sanctionné par le diplôme national d'ingénieur, ou les candidats titulaires d'un diplôme jugé équivalent au cycle d'études ci-dessus mentionné,

- dans la limite de 40% des emplois à pourvoir par voie de promotion les ingénieurs divisionnaires et les ingénieurs de travaux ayant au moins 5 années d'ancienneté dans leur grade à la date du déroulement du concours et ayant subi avec succès un concours interne sur épreuves.

Art. 2. - Les épreuves écrites et orales des concours externe et interne susvisés seront appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats l'épreuve orale.

Art. 3. - L'arrêté portant ouverture du concours fixera :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 4. - Les candidats aux concours susvisés doivent accompagner leurs demandes de candidature des pièces suivantes:

I - Les candidats externes :

a) lors du dépôt des candidatures :

- 1) une demande de candidature avec signature non légalisée,
- 2) une copie de la carte d'identité nationale non certifiée conforme à l'original,

3) une copie du diplôme non certifiée conforme à l'original accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux pièces sus-mentionnées une attestation justifiant de l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs venant en déduction de l'âge maximum de l'intéressé.

b) après l'admission au concours :

le candidat doit fournir les pièces essentielles nécessaires et notamment :

- 1) un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un (1) an,
- 2) un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,
- 3) un certificat médical (l'original) datant de moins de trois (03), attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République.
- 4) une copie certifiée conforme à l'original du diplôme.

II - Les candidats internes :

la demande de candidature doit parvenir par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat comporte toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique

2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef du département ou par un agent habilité à cet effet.

3) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte de nomination du candidat dans son grade actuel.

4) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, la cachet de la poste ou la date de dépôt au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée définitivement par le ministre de l'intérieur après examen des dossiers de candidature par le jury du concours.

Art. 7. * Le concours externe comporte une épreuve orale portant sur un sujet tiré du programme fixé en annexe ci-jointe, suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Il est attribué à l'épreuve orale une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20.

* Le concours interne comporte des épreuves écrites pour l'admission et une épreuve orale pour l'admission.

a) Les épreuves écrites :

- 1 - une épreuve de culture générale.
- 2 - une épreuve technique.

b) L'épreuve orale :

Une question orale sur un sujet tiré du programme fixé en annexe ci-jointe, suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et orale est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
Concours externe :		
* Epreuve orale :		(01)
- Préparation :	30 mn	
- Exposé :	15 mn	
- Discussion :	15 mn	
Concours interne :		
* Epreuves écrites :		(03)
1) épreuve de culture générale	2 Heures	(01)
2) épreuve technique	3 Heures	(02)
* Epreuve orale :		(01)
- Préparation :	30 mn	
- Exposé :	15 mn	
- Discussion :	15 mn	

Art. 8. - Pour les candidats internes les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue française sont tenus de rédiger au moins l'une des deux épreuves prévues en langue arabe.

Le jury du concours constatera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Pour les candidats externes l'épreuve orale aura lieu au choix du candidat en langue arabe ou en langue française.

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points pour les épreuves du concours; l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Il est attribué à l'épreuve orale une note chiffrée variant de 0 à 20.

Art. 10. - Pour les candidats externes nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de dix (10) points au moins.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points la priorité est donnée au plus âgé.

Pour les candidats internes : sauf décision contraire du jury nul n'est admis à subir l'épreuve orale, s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins à l'ensemble des épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum quarante (40) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrites et orale la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et en cas d'égalité la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 11. - Les candidats externes seront informés par lettre individuelle ou par affichage dans les locaux de l'administration.

Les candidats internes déclarés admissibles seront informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement des épreuves orales.

Art. 12. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes ni de tout autre document de quelque nature qu'il soit.

Art. 13. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14. - La liste des candidats admis définitivement aux deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux est arrêtée par le ministre de l'intérieur.

Art. 15. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les dispositions de l'arrêté susvisé du 27 mars 1996.

Fait le 2 décembre 1997.

Le Ministre de l'intérieur

Ali Chaouch

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

ANNEXE

De l'arrêté fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux au ministère de l'intérieur et les collectivités publiques locales (conseils régionaux - communes) sous tutelle

1) Culture générale. (Epreuve écrite pour les internes)

2) *Organisation administrative de la Tunisie :*

- centralisation, décentralisation, déconcentration..
- l'administration centrale.
- l'administration locale et les collectivités publiques locales.
- les établissements publics et les groupements professionnels.
- les entreprises nationales.
- les sociétés à économie mixte.

3) *Organisation et attribution du ministère de l'intérieur.*

- le Budget de l'Etat :
- définition
- principes budgétaires.
- élaboration et approbation du budget.
- exécution du budget
- contrôle du budget (contrôle administratif, judiciaire et politique)
- les marchés de l'Etat :
- textes réglementaires

- préparation du marché.
- exécution d'un marché et son règlement définitif.
- * le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
- * le statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration.
- * le statut des ouvriers de l'Etat et des collectivités publiques locales.
- * le domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat.
- * le code de la comptabilité publique.

2) Epreuve technique. (épreuves écrites ou orales : pour internes et externes)

I - Génie civil :

1/ Spécialité : ponts et chaussées :

* Généralités :

Recensement et comptage, notions élémentaires sur les véhicules et les qualités superficielles de la chaussée, caractéristiques géométriques des routes, capacité d'une route, chaux, ciments, liants hydrocarbonés, béton et mortiers.

* Routes :

Classification des sols d'après les essais et essais classiques de géotechniques d'exécution, comparaison entre chaussées souple et rigide, matériel des travaux routiers, contrôle des chantiers routiers, entretien et exploitation des routes et des pistes en Tunisie (entretien courant, entretien périodique, coût de l'entretien, signalisation, éclairage et sécurité routière), différents éléments et pièces d'un projet routier, normes routières et réglementation.

* Etudes routières :

Calcul des débits, calcul des débouchés superficiel et linéaire, définitions des travaux topographiques nécessaires à l'exécution d'un projet routier (échelle, bande à levée ...), élaboration des projets routiers, différents stades d'élaboration, différentes pièces et éléments d'un projet routier, normes routières et réglementation, études d'un tronçon de route comportant tous les problèmes ayant trait à la route projetée.

* Résistance des matériaux :

- théorie de l'élasticité.
- routes droites et flexion plane.
- effet de l'effort normal.
- caractéristiques mécaniques en essai de traction.
- les contraintes résiduelles.
- comportement des pièces en fatigue.

2/ Spécialité : Bâtiment :

- nature et qualités physiques et mécaniques des sols : (différents terrains, sondages contraintes des sols, force portante ...).

- fondations : (différents types, condition d'exécution, avantages et inconvénients de chaque système).

- conception et calcul de structure simple.

Superstructures et gros œuvres :

- murs (divers types, cloisons, murs rideaux, stabilité des murs, ouvertures, etc.), murs, différents types et caractéristiques de la maçonnerie)

- planchers : jointolement et rejointolement, joints de dilatation et de rupture, enduits aux liants hydrauliques, percements et scellements, conduite et gaine, travaux de plâtrerie, ouvrage en stuc, escaliers, carrelages et produits céramiques.

- matériaux traditionnels : agrégats, chaux, ciments, plâtre, mortiers et bétons, mise en œuvre, transport du béton, épandage et vibration, béton coulé sous l'eau, coffrage.

Conservation d'un dossier d'exécution (pièces écrites, plans, différents lots ... d'un lycée, d'un hôpital et d'un immeuble d'habitation), indication sur les coûts des principaux postes de travaux, différents surcharges d'exploitation adoptées pour les bâtiments (bureaux, écoles, boutiques, hôpitaux, salles de spectacle).

- terrassements.
- fondations.
- maçonnerie.
- plâtrerie.
- électricité.
- enlèvement.
- escaliers.
- recouvrement des sols et murs.
- notions sur les équipements de détails.

3/ Spécialité : Topographique et cartographique :

A/ Topographie générale :

- système de projection, feuilles de projection, coordonnées rectangulaires.
- les appareils de mesures et de levée.
- mesure des longueurs, détermination des angles, détermination d'un point.
- représentation des formes du terrain.
- nivellement direct et indirect, détermination altimétrique d'un point.
- méthode de levée.
- nivellement de précision, instruments, erreur et correction affectant le nivellement.

B/ Géométrie :

- généralités : les appareils de levée et de mesure.
- les systèmes de projection.
- notions sur la théorie des erreurs.
- la théorie des moindres carrés et les méthodes de compensation.
- nivellement de précision.

C/ Triangulation.

- généralités, les appareils de levée et de mesure, détermination des points du canevas point, du canevas du sol, triangulation planimétrique ou radiale, triangulation aérienne spéciale à l'aide d'appareil analogue ou aérocheminement, principe triangulation analytique.

- notions sur la théorie des erreurs de compensation.

D/ Cartographie.

- définition de la cartographie.
- histoire de la cartographie.
- forme de la terre et coordonnées, dimensions et forme de la terre.

- le système des méridiens et parallèles.

Les projections cartographiques :

- propriétés et classement des systèmes de projection.
- choix de la projection en fonction des altérations.
- choix de la projection en fonction de la région à cartographier.
- projections particulières aux planisphères.
- classement de système de projection (transposition graphique optique et mécanique).
- échelle, découpage et canevas de référence.
- mention sur les cartes.

- fautes et erreurs
 - origine des erreurs.
 - type de mesures.
- Expression et représentation graphique :**
- schématisation, symboles.
 - emploi de la couleur.
 - les fonctions de la représentation graphique.
 - théorie de l'image.
 - règles de lisibilité.
 - divers systèmes d'expression et de représentation cartographique.
 - topographique.
 - convention, spécification.
 - représentation de la planimétrie.
 - représentation du relief.
 - cartographie thermique technique de reproduction et d'impression :
 - généralités sur les procédés et les matériaux.
 - reproductions photographiques.
 - composition des écritures.
 - procédés lithographiques.
- Elaboration et rédaction :**
- organisation de la carte.
 - normalisation, production.
 - conservation, entretien et transformation.
- Organismes cartographiques :**
- organisation cartographique nationale.
 - organisations cartographiques internationales.
 - associations.
- 4/ Spécialité : hydraulique et génie civil :**
- Généralités sur l'écoulement d'eau :**
- matériaux et procédés de construction : agrégats, liants hydrauliques.
 - les fondations.
 - différents systèmes d'assainissement urbain.
 - calcul des réseaux.
 - postes et essai des réseaux - moyens techniques utiles.
 - problème pratique de calcul d'un réseau de distribution.
- Conduites simples ou en dérivation :**
- conduites d'aspiration de refoulement.
 - mesures des pressions et de débits.
 - divers types de pompe.
 - canalisation : divers types, caractéristiques - qualités - principes de fabrication accessoires de conduites.
 - définition du bassin versant et ses caractéristiques.
 - calcul de la pluviométrie sur un bassin versant.
 - différents modes de jaugeage d'une rivière.
 - équipement d'une station de jaugeage.
 - matériel utilisé et principe d'utilisation.
 - calcul d'une crue rivière.
 - différents types de barrages et matériaux le constituant.
 - essai de compactage - matériel employé et mode opératoire.
 - contrôle d'exécution d'une digue en terre et mode opératoire.

- 5/ Spécialité : aménagement du territoire urbanisme et habitat :**
- élaboration de plans d'aménagement, procédure des plans d'aménagement.
 - équilibre régional.
 - la science des plans des villes.
 - les problèmes des voies publiques et des places publiques.
 - les bâtiments (hauteur des bâtiments et zones des hauteurs).
 - problèmes que posent l'occupation au sol.
- 6/ Architecture :**
- 1/ Dessin :**
- dessin d'architecture.
 - plan de situation.
 - plan de masse.
 - plan d'implantation.
 - croquis.
 - esquisse (main levée).
 - avant projet.
 - objet d'exécution.
- 2/ Dessin de détails.**
- détail de fondation.
 - détail sur coupe mur extérieur.
 - détail de menuiserie différents types de portes.
 - détail d'accrotène (étanchéité).
 - détail de descente d'eaux.
- 3/ Technologie :**
- terrassements.
 - fondations.
 - maçonnerie.
 - planchers.
 - étanchéité.
 - conduits.
 - escaliers.
 - revêtements des sols et murs.
 - actions sur les équipements du bâtiment.
- 7/ Droit d'urbanisme :**
- rôle du directeur.
 - rôle d'aménagement.
 - rôle d'aménagement de détails.
 - rôle de lotissement.
 - règlement de la construction.
- 8/ Spécialité : électronique :**
- diode et quadripôles.
 - logique électronique.
 - diodes et transistors.
 - amplification.
 - circuit intégré.
- 9/ Spécialité : transmission :**
- traitement du signal radar.
 - télédétection.
 - commutation générale
 - codification.
- 10/ Spécialité : mécanique :**
- cinématique de cinématiques.

- cinématique d'un corps solide, translation, relation, mouvement hélicoïdal, composition des vitesses et accélérations, vitesse de glissement.

- généralités sur les transmissions de puissance.
- les moteurs.
- les récepteurs.
- les arbres de transmission.
- les accouplements.

VI - Spécialité : électricité :

- instrumentation et mesure.
- loi d'Ohm et de Kirchhoff en courant alternatif.
- puissance et énergie active.
- puissance et énergie réactive.
- puissance apparente.
- courant triphasé.
- production de courant alternatif triphasé.
- montages en étoile et en triangle.
- les composants électriques résistance, transformateur, condensateur.

- les moteurs à courant continu.
- les moteurs à synchrones et asynchrones.
- dipôle et quadripôles.
- physique électronique.
- diodes et transistors.
- amplification.
- circuit intégré.

VII - Spécialité : informatique :

- architecture des ordinateurs.
- système d'exploitation.
- langages de programmation.
- méthodologie de conception.
- gestionnaires des bases de données.
- généralités sur les réseaux.
- bureautique.

VIII - Spécialité : génie agricole :

* Le climat :

- les facteurs climatiques.
- définition du climat à partir de ces facteurs.
- les grands types de climat.
- les climats tunisiens.

* Le sol :

- le sol et ses propriétés physiques.
- le sol et ses propriétés chimiques.
- le sol milieu vivant.
- genèse des sols.
- appréciation pratique des sols.
- action de l'homme sur le sol.
- les façons culturales.
- la fertilisation.
- les amendements.
- l'eau.
- action de l'homme sur les plantes.
- assolement et rotation.

* Elevage :

- aspect des animaux d'élevage en relation avec la production.
- alimentation des animaux d'élevage.
- reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage.

- élevage bovin.

- élevage ovin.

* Arboriculture :

- exigences.
- connaissances de l'arbre.
- importance économique.
- etendue de la plantation.
- problèmes sanitaires.
- la production.
- engrais, importance de l'irrigation.
- la vente et la commercialisation.

* Culture maraîchère :

- légumes à feuilles.
- légumes à racines.
- culture production : importance économique, multiplication, culture.

* Génie rural :

- topographie : arpentage : levée de plans : altimétrie.
- irrigation : conservation des eaux et du sol.
- mécanisme agricole.
- les moteurs à combustion interne.

Arrêté du ministre de l'intérieur du 2 décembre 1997, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie (10) dans le grade d'attaché d'inspection des règlements municipaux.

Le ministre de l'intérieur.

Vu le décret n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée.

Vu le décret n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée.

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, portant statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 85-1864 du 6 novembre 1988.

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires.

Vu le décret n° 92-1728 du 28 septembre 1992, portant statut particulier du corps des contrôleurs des règlements municipaux.

Article

Article premier. - Peuvent participer à l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie (10) dans le grade d'attaché d'inspection des règlements municipaux, les ouvriers tunisiens :

- classés au moins à la catégorie (10).
- ayant accompli au moins cinq (5) années de services civils effectifs.
- titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent.

Article 2. - L'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel fixera :

- le nombre d'emplois mis à l'examen.
- la date de clôture de la liste d'inscription.
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les épreuves sont appréciées par un jury d'examen dont la composition est fixée par arrêté du premier ministre.

Art. 4. - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leur demande par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

- 1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat comporte toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique.
- 2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef du département.
- 3) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté ou décision de recrutement de l'intéressé.
- 4) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de titularisation dans la catégorie de l'intéressé.
- 5) une copie dûment certifiée conforme du diplôme.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêtée définitivement par le gouverneur ou le maire après examen des dossiers de candidature par le jury de l'examen.

Art. 7. - L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

Le programme des épreuves écrites et orale est fixé en annexe ci-jointe.

A) Les épreuves écrites :

- 1 - une épreuve relative à l'organisation politique, administrative et à la législation financière.
- 2 - une épreuve professionnelle.

B) L'épreuve orale :

Une question sur un sujet tiré du programme technique fixé en annexe suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature des épreuves	Durée	Coefficient
1/ Epreuves écrites :		
- épreuve relative à l'organisation politique, administrative et à la législation financière	2 Heures	1
- épreuve professionnelle	2 Heures	2
2/ Epreuve orale :		
- Préparation :	30 mn	
- Exposé :	15 mn	
- Discussion :	15 mn	

Art. 8. - Les épreuves sont indifféremment rédigées en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins les candidats ayant opté pour la rédaction de l'une des deux épreuves écrites en langue française sont tenus de rédiger l'autre épreuve en langue arabe.

Le jury de l'examen constatera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du présent article.

Art. 9. - Les épreuves sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des trois dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury, nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins pour l'ensemble des épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un minimum de quarante (40) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves écrites et orales, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie, et si cette ancienneté est la même la priorité sera accordée au plus âgé;

Art. 12. - Les candidats déclarés admissibles seront informés par lettre individuelle ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 13. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer, aux candidats admissibles, l'épreuve orale.

Art. 14. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes ou de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'annulation immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du gouverneur ou du maire sur proposition du jury de l'examen professionnel.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée.

Art. 16. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade est attaché d'inspection des règlements municipaux est arrêtée par le Gouverneur ou le Maire.

Fait le 2 décembre 1997.

Le Ministre de l'Intérieur
Ali Chaouch

Vu
Le Premier Ministre
Jamel Karoui

ANNEXE

De l'examen professionnel pour l'intégration
des ouvriers dans le grade d'attaché
d'inspection des règlements municipaux

L'organisation politique, administrative et la législation financière

- 1 - l'organisation politique ;
- les droits et devoirs des citoyens.
- le rapport entre l'administration et le citoyen.

- le tribunal administratif.
- la cour des comptes.

2) L'organisation administrative :

- l'administration centrale.
- l'administration régionale et locale les gouvernorats et les communes.
- le statut général des fonctionnaires.
- le statut particulier au corps des contrôleurs des règlements municipaux.

3) La législation financière :

- principes et caractéristiques budgétaires.
- le budget de l'Etat et des collectivités publiques locales.
- exécution des dépenses publiques.
- contrôle de l'exécution des dépenses.
- contrôle administratif.
- contrôle juridique.
- contrôle politique.

II - L'épreuve professionnelle :

1 - Le commerce intérieur:

- Loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 tel qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 93-83 du 26 juillet 1993.
- les règlements relatifs à la repression des fraudes (décret du 10 octobre 1919 et les textes qui suivent).

Le contrôle économique

- Les prix : loi n° 91-64 du 29 juillet 1991.
- les règlements relatifs au contrôle des poids et mesures (décret du 27 juillet 1909).
- poids et mesures : (décret du 10 juillet 1909).
- loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur.

3 - Les règlements communaux :

- a - Police administrative et police judiciaire.
- b - Règlements urbains :
 - plan d'aménagement urbain : préparation et procédures d'approbation.
 - Loi n° 94-122 du 28 novembre 1994 portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
 - plan d'aménagement détaillé : rôle, préparation et procédure d'approbation.
 - lotissement : notion de lotissement, procédure juridique relative au lotissement, à sa préparation, à sa modification et à la procédure d'approbation.
 - permis de bâtir : procédure de demande du permis de bâtir, frais du permis de bâtir, le contrôle de la construction, les sentences de repression.
- c - Environnement et hygiène :

* Règlements d'hygiène :

- décret du 11 février 1930 relatif au paiement des amendes pour contraventions au règlement sur l'hygiène et la police sanitaire.
- décret du 5 juin 1947 relatif à la repression des infractions aux règlements de voirie ou d'hygiène des centres érigés en communes.
- arrêté du ministre de l'intérieur du 30 mai 1991 relatif au paiement d'amendes pour contraventions aux règlements sur l'hygiène et la police sanitaire à l'intérieur des périmètres communaux.

* Institutions dangereuses, anti-hygiéniques et gênantes :

- loi n° 66-27 du 30 avril 1966 relative à la promulgation du code du travail, notamment ses articles (de 293 à 324).
- décret n° 68-88 du 28 mars 1968.
- décret n° 68-328 du 18 octobre 1968.

* Protection des monuments historiques :

- décret n° 86-35 du 9 mai 1986 relative à la protection des biens archéologiques, des monuments historiques et des sites naturels et urbains.
- décret du 17 septembre 1953.
- décret du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994.

* Contrôle de l'installation des antennes :

- loi n° 8-1 du 15 janvier 1988 relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la reception des programmes de télévision par satellite modifiée et complétée par la loi organique n° 95-71 du 24 juillet 1995.

Arrêté du ministre de l'intérieur du 2 décembre 1997, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de contrôleur des règlements municipaux.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, portant statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 88-186 du 3 novembre 1988,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires

Vu le décret n° 92-1728 du 28 septembre 1992, portant statut particulier au corps des contrôleurs des règlements municipaux.

Arrête :

Article premier. - Peuvent participer à l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de contrôleur des règlements municipaux, les ouvriers titulaires :

- classés au moins aux catégories 8 et 9.
- ayant accompli au moins cinq (5) années de services civils effectifs.
- qui ont poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et six (06) années de l'enseignement secondaire, ou qui sont titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et ayant poursuivi avec succès le premier cycle de l'enseignement secondaire, ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation équivalent au dit niveau.

Art. 2 - L'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel fixera :

- le nombre d'emplois mis à l'examen.
- la date de clôture de la liste d'inscription.
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les épreuves sont appréciées par un jury d'examen dont la composition est fixée par arrêté du premier ministre.

Art. 4. - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leur demande par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

- 1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat comporte toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique.
- 2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef du département.
- 3) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté ou décision de recrutement de l'intéressé.
- 4) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de titularisation dans la catégorie de l'intéressé.
- 5) une copie dûment certifiée conforme des certificats scolaires.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêtée définitivement par le gouverneur ou le maire après examen des dossiers de candidature par le jury de l'examen.

Art. 7. - L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites :

- 1) une épreuve relative à l'organisation politique et administrative de la Tunisie.
- 2) une épreuve professionnelle.

Le programme des deux épreuves écrites est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1/ Epreuves écrites :		
- épreuve relative à l'organisation politique et administrative de la Tunisie.....	2 H	1
- épreuve professionnelle	2 H	2

Art. 8. - Les épreuves sont indifféremment rédigées en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins les candidats ayant opté pour la rédaction de l'une des deux épreuves écrites en langue française sont tenus de rédiger l'autre épreuve en langue arabe.

Le jury de l'examen constatera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du présent article.

Art. 9. - Les épreuves sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points; l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un minimum de trente (30) points pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la propriété est accordée au plus ancien dans la catégorie, et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes ou de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du gouverneur ou du maire sur proposition du jury de l'examen professionnel.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade de contrôleur des règlements municipaux est arrêtée par le Gouverneur ou le Maire.

Tunis le 2 décembre 1997.

Le Ministre de l'Intérieur
Ali Chaouch

Vu
Le Premier Ministre
Fouad Karoui

ANNEXE

De l'examen professionnel pour l'intégration
des ouvriers dans le grade de contrôleur
des règlements municipaux

- 1- L'organisation politique et administrative de la Tunisie :
 - la constitution du 1er juin 1959 telle qu'elle a été modifiée.
 - le pouvoir politique, central et régional.
 - l'administration centrale et régionale.
 - le statut général des fonctionnaires.
- 2- Le statut particulier au corps des contrôleurs municipaux.
- 3- L'épreuve professionnelle :
 - 1- Le commerce intérieur :
 - la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 tel qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 93-83 du 26 juillet 1993.
 - le contrôle économique :
 - les prix : loi n° 91-64 du 29 juillet 1991,
 - les règlements relatifs à la repression des fraudes (décret du 10 octobre 1919 et les textes qui suivent).
 - 2- Les règlements relatifs au contrôle des poids et mesures (décret du 27 juillet 1909).
 - poids et mesures : (décret du 10 juillet 1909).
 - loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur.
 - 3- Les règlements communaux :
 - la police administrative et police judiciaire.
 - 4- Les règlements urbains :
 - plan d'aménagement urbain : préparation et procédure d'approbation.

- loi n° 94-122 du 28 novembre 1994 portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

- plan d'aménagement détaillé : rôle, préparation et procédure d'approbation.

- lotissement : notion de lotissement, procédure juridique relative au lotissement, à sa préparation, à sa modification et la procédure d'approbation.

- permis de bâtir : procédure de demande du permis de bâtir, frais du permis de bâtir, le contrôle de la construction, les sentences de repression.

c - Environnement et hygiène :

* Règlements d'hygiène :

- décret du 11 février 1930 relatif au paiement des amendes pour contraventions au règlement sur d'hygiène et la police sanitaire.

- décret du 5 juin 1947 relatif à la repression des infractions aux règlements de voirie ou d'hygiène des centres érigés en communes.

- arrêté du ministre de l'intérieur du 30 mai 1991 relatif au paiement d'amendes pour contraventions aux règlements sur l'hygiène et la police sanitaire à l'intérieur des périmètres communaux.

* Institutions dangereuses, anti-hygiénique et gênantes :

- loi n° 66-27 du 30 avril 1966 relative à la promulgation du code de travail, notamment ses articles (de 293 à 324).

- décret n° 68-88 du 28 mars 1968.

- décret n° 68-328 du 18 octobre 1968.

* Protection des monuments historiques :

- loi n° 86-35 du 9 mai 1986 relative à la protection des biens archéologiques, des monuments historiques et des sites naturels et urbains.

- décret du 17 septembre 1953.

- code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994.

* Contrôle de l'installation des antennes :

- loi 88-1 du 15 janvier 1988 relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la reception des programmes de télévision par satellite modifiée et complétée par la loi organique n° 95-71 du 24 juillet 1995

Arrêté du ministre de l'intérieur du 2 décembre 1997, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de surveillant des règlements municipaux.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, portant statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 88-1864 du 3 novembre 1988.

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 92-1728 du 28 septembre 1992, portant statut particulier au corps des contrôleurs des règlements municipaux.

Arrête

Article premier. - Peuvent participer à l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5-6 et 7 dans le grade de surveillant des règlements municipaux, les ouvriers titulaires :

- classes au moins aux catégories (5-6 et 7).

- ayant accompli au moins cinq (5) années de services civils effectifs.

- qui ont poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et trois (03) années au moins de l'enseignement secondaire ou qui sont titulaires d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement de base ou au moins ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation équivalent au dit niveau.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel fixera :

- le nombre d'emplois mis à l'examen.

- la date de clôture de la liste d'inscription.

- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les épreuves sont appréciées par un jury d'examen dont la composition est fixée par arrêté du premier ministre.

Art. 4. - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leur demande par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat comporte toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique

2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef du département.

3) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté ou décision de recrutement de l'intéressé.

4) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de titularisation dans la catégorie de l'intéressé.

5) une copie dûment certifiée conforme des certificats scolaires.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, la cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêtée définitivement par le gouverneur ou le maire après examen des dossiers de candidature par le jury de l'examen.

Art. 7. - L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites :

1) une épreuve de culture générale.

2) une épreuve professionnelle.

Le programme des deux épreuves écrites est fixé en annexe ci-jointe

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définies ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
Épreuves de culture générale	2 H	1
Épreuves professionnelle	2 H	2

Art. 8. - Les épreuves sont indifféremment rédigées en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins les candidats ayant opté pour la rédaction de l'une des deux épreuves écrites en langue française sont tenus de rédiger l'autre épreuve en langue arabe.

Le jury de l'examen constatera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du présent article.

Art. 9. - Les épreuves sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points; l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un minimum de trente (30) points pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie, et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes ou de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du gouverneur ou du maire sur proposition du jury de l'examen professionnel.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade de surveillant des règlements municipaux est arrêtée par le Gouverneur ou le Maire.

Tunis, le 2 décembre 1997.

Le Ministre de l'Intérieur

Ali Chaouch

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

ANNEXE

De l'examen professionnel pour l'intégration
des ouvriers dans le grade de surveillant
des règlements municipaux

I - Epreuve de culture générale :

- les droits et devoirs des citoyens.
- le rapport entre l'administration et le citoyen.
- le tiers monde.
- encadrement des jeunes.
- formation et emploi.

II - L'épreuve professionnelle :

1 - Le commerce intérieur :

- loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 tel qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 93-83 du 26 juillet 1993.

2 - Le contrôle économique :

- les prix : loi n° 91-64 du 29 juillet 1991.

- les règlements relatifs à la repression des fraudes (décret du 10 octobre 1919 et les textes qui suivent).

- les règlements relatifs au contrôle des poids et mesures (décret du 27 juillet 1909).

- poids et mesures : (décret du 10 juillet 1909).

- loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur.

3 - Les règlements communaux :

a - Police administrative et police judiciaire.

b - Règlements urbains :

- plan d'aménagement urbain : préparation et procédure d'approbation.

- loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

- plan d'aménagement détaillé : rôle, préparation et procédure d'approbation,

- lotissement : notion de lotissement, procédure juridique relative au lotissement, à sa préparation, à sa modification et à la procédure d'approbation.

- permis de bâtir : procédure de demande du permis de bâtir, refus du permis de bâtir, le contrôle de la construction, les sentences de repression.

c - Environnement et hygiène :

- règlements d'hygiène :

- décret du 11 février 1930 relatif au paiement des amendes pour contraventions au règlement sur l'hygiène et la police sanitaire,

- décret du 5 juin 1947 relatif à la repression des infractions aux règlements de voirie ou d'hygiène des centres érigés en communes,

- arrêté du ministre de l'intérieur du 30 mai 1991, relatif au paiement d'amendes pour contraventions aux règlements sur l'hygiène et la police sanitaire à l'intérieur des périmètres communaux.

d - Institutions dangereuses, anti-hygiénique et gênantes :

- loi n° 66-27 du 30 avril 1966, relative à la promulgation du code de travail, notamment ses articles (de 293 à 324),

- décret n° 68-88 du 28 mars 1968,

- décret n° 68-328 du 18 octobre 1968.

e - Protection des monuments historiques :

- loi n° 86-35 du 9 mai 1986, relative à la protection des biens archéologiques, des monuments historiques et des sites naturels et urbains,

- décret du 17 septembre 1953,

- code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994,

f - Contrôle de l'installation des antennes :

- loi n° 88-1 du 15 janvier 1988, relative aux stations terrestres individuelles ou collectives pour la réception des programmes de télévision par satellite modifiée et complétée par la loi organique n° 95-71 du 24 juillet 1995.

Arrêté du ministre de l'éducation du 2 décembre 1997, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 96-1274 du 22 juillet 1996.

Arrête :

Article premier. - Les ingénieurs principaux sont recrutés :

A - dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir par voie de concours externes, sur épreuves ouvert aux candidats âgés de 35 ans au plus et ayant poursuivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimum de cinq (5) années après le baccalauréat sanctionné par le diplôme national d'ingénieur, ou aux candidats titulaires d'un diplôme jugé équivalent au cycle d'études prévu par ce paragraphe.

B - dans la limite de 40 % des emplois à pourvoir, par voie de concours interne sur épreuves parmi les ingénieurs divisionnaires et les ingénieurs des travaux ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans leur grade à la date du déroulement du concours.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture des deux concours fixera :

- Le nombre d'emplois mis en concours
- La date de clôture de la liste d'inscription.
- La date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les candidats aux concours susvisés doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

I - Pour les candidats externes :

A - Lors du dépôt de la candidature :

- 1) Une demande de candidature avec signature non légalisée.
- 2) Une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale.
- 3) Une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme accompagnée pour les diplômes étrangers d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Pour les candidats ayant dépassé l'âge légal il faut joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé des services civils effectifs en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal.

B - Après la réussite aux épreuves orales et avant la nomination dans le grade susvisé :

Tout candidat ayant réussi aux épreuves orales doit compléter son dossier par les pièces essentielles nécessaires et notamment :

1) Un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un an.

2) Un extrait de naissance datant de moins d'un an.

3) Un certificat médical (l'original) datant de moins de trois mois attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République.

4) Une copie dûment certifiée conforme à l'original du diplôme.

II Les candidats internes :

Les candidats relevant de l'administration doivent envoyer leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des

pièces sus-énumérées tout en spécifiant la spécialité et éventuellement l'option choisie :

1) Une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique.

2) Un relevé détaillé, avec pièces justificatives des services civils ou, au cas échéant des services militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant.

3) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel.

4) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 4. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date de dépôt au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 5. - La liste des candidats admis à participer aux concours susvisés est arrêtée définitivement par le ministre de l'éducation après examen des dossiers de candidature par le jury du concours.

Art. 6. - Les épreuves des deux concours externe et interne susvisés sont appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 7. - Le concours externe comporte une épreuve orale portant sur un sujet tiré du programme fixé en annexe ci-jointe, suivie d'une conversation avec les membres du jury du concours.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort, au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le concours interne comporte deux épreuves écrites pour l'admission et une épreuve orale pour l'admission.

A/ Les épreuves écrites :

- 1 - Epreuve de culture générale
- 2 - Epreuve d'ordre technique

B/ L'épreuve orale :

Elle porte sur un sujet tiré du programme de l'épreuve d'ordre technique annexé au présent arrêté suivie d'une conversation avec les membres du jury du concours.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort, au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe jointe au présent arrêté.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont fixés ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
Candidats internes :		
I - Epreuves écrites		
1 - Epreuve de culture générale	02 heures	(1)
2 - Epreuve d'ordre technique	04 heures	(2)
II Epreuve orale :		
- Préparation	30 minutes	(1)
- Exposé	15 minutes	
- Discussion	15 minutes	
Candidats externes :		
Epreuve orale :		
- Préparation	30 minutes	(1)
- Exposé	15 minutes	
- Discussion	15 minutes	

Art. 8. - Pour les candidats internes, les épreuves sont rédigées indifféremment soit en langue arabe, soit en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves écrites en langue française sont tenus de rédiger au moins une des deux épreuves prévues à l'article 7 ci-dessus en langue arabe.

Le jury du concours constatera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Pour les candidats externes, l'épreuve orale se déroulera indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20) points. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Il est attribué à l'épreuve orale une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 10. - Pour les candidats externes, nul n'est admis s'il n'a obtenu un total de dix (10) points au moins, si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Pour les candidats internes, toute note inférieure à six (6) sur (20) est éliminatoire.

Sauf décision contraire du jury, nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins à l'ensemble des épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis, s'il n'a obtenu au minimum quarante (40) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour les épreuves écrites et orales, la priorité sera accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 11. - Les candidats externes admis seront informés par lettre individuelle ou par affichage dans les locaux de l'administration.

Les candidats internes déclarés admissibles seront informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 12. - Le président du jury du concours peut constituer des sous commissions pour faire passer aux candidats l'épreuve orale.

Art. 13. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 14. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratifs ultérieures.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 15. - La liste des candidats définitivement admis aux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux est arrêtée par le ministre de l'éducation.

Fait à Tunis le, 2 décembre 1997.

Le Ministre de l'Education

Ridha Ferchou

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

ANNEXE

Epreuve orale :

I - Statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

- Statut particulier des ingénieurs et techniciens de l'Etat

II - Organisation et attributions du ministère de l'éducation.

III - Spécialité : Génie Civil :

Option bâtiments :

Nature et qualités physiques et mécaniques des sols (différents types, sondages, contraintes des sols, force portante...) fondations (différents types, condition d'exécution, avantages et inconvénients de chaque système), conception et calcul des structures simples.

Superstructure et gros oeuvres

Murs (divers types, cloisons, murs rideaux, stabilités des murs, ouverture des murs différents types et caractéristiques de la maçonnerie), plancher jointement et rejointement, joints de dilatation et de rupture, enduits aux liants hydrauliques, percement et salements, conduite et gaine, travaux de plâtrerie, ouvrages en structure escaliers, carrelages et produits céramiques.

Matériaux traditionnels : agrégat, chaux, ciments, plâtre, mortiers, et béton, mise en oeuvre, transport du béton, épandage et vibration, béton coulé sous l'eau, coffrage.

Constitution d'un dossier d'exécution (pièces écrites, plans, différents lots...) d'un lycée, d'un hôpital et d'un immeuble d'habitation, indication sur les coûts des principaux postes de travaux, différents surcharges d'exploitation adoptées pour les bâtiments (bureaux, écoles, boutiques, hôpitaux, salles de spectacle).

- Terrassements

- Fondations

- Maçonnerie

- Plancher

- Mécanité

- Enduits

- Escaliers

- Revêtement des sols et murs

- Notion sur les équipements de détails

Les épreuves écrites

I - Epreuve de culture générale :

A - L'organisation administrative de la Tunisie

- La centralisation, la décentralisation, la déconcentration l'organisation et les attributions du ministère de l'éducation

- L'administration locale et les collectivités publiques locales

- Les établissements publics et les groupements professionnels

B - L'organisation politique de la Tunisie

- La constitution

- La participation des citoyens à la formation des pouvoirs publics, le corps électoral, la préparation de l'élection, le régime électoral

C - Les finances publiques tunisiennes

- Définition du budget de l'Etat, préparation et le vote du budget

- L'exécution du budget et les marchés publics

- Le contrôle d'exécution du budget : contrôle administratif judiciaire et politique

II - Epreuve d'ordre technique :

Spécialité : Génie Civil :

Option bâtiment :

Nature et qualités physiques et mécaniques des sols (différents terrains, sondages, contraintes des sols, force portante...) fondations (différents types, condition d'exécution, avantages et inconvénients de chaque système), conception et calcul des structures simples.

Superstructure et gros oeuvres

Murs (divers types, cloisons, murs rideaux, stabilités des murs, ouverture des murs différents types et caractéristiques de la maçonnerie), plancher jointement et rejointement, joints de dilatation et de rupture, enduits aux liants hydrauliques, percement et scellements, conduite et gaine, travaux de plâtrerie, ouvrages en struc, escaliers, carrelages et produits céramiques.

Matériaux traditionnels : agrégat, chaux, ciments, plâtre, mortiers, et béton, mise en oeuvre, transport du béton, épandage et vibration, béton coulé sous l'eau, coffrage.

Constitution d'un dossier d'exécution (pièces écrites, plans, différents lots...) d'un lycée, d'un hôpital et d'un immeuble d'habitation, indication sur les coûts des principaux postes de travaux, différents surcharges d'exploitation adoptées pour les bâtiments (bureaux, écoles, boutiques, hôpitaux, salles de spectacle).

- terrassements

- fondations

- maçonnerie

- plancher

- étanchéité

- enduits

- escaliers

- revêtement des sols et murs

- attention sur les équipements de détails.

**MINISTRE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 97-2364 du 1er décembre 1997, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre additives, sises à Ejouaouda, délégation de Fernana, gouvernorat de Jendouba, nécessaires à la construction du barrage Ez-zouitina sur l'oued El Barbar (4eme tranche).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Décide

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vu d'être incorporées au domaine public hydraulique et pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture, des parcelles de terre additives, non immatriculées sises à Ejouaouda délégation de Fernana gouvernorat de Jendouba, nécessaires à la construction du barrage Ez-zouitina sur l'oued El Barbar (4eme tranche), entourées d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie expropriée	Noms des présumés propriétaires
1	35 16	Ejouaouda	Terre agricole	0h86a65 ca 0h28a52 ca	Moh et ben Sadok ben Ali et consorts
2	295	"	"	0h36a28 ca	Mohamed ben Lakhder ben Ali Boukéhili et consorts
3	20 A 14 25	"	"	0h01a89ca 0h09a58ca 0h22a58ca	Oumiba bent Abidi ben Sadok M'selmi et consorts
4	39 105	"	"	0h27a47ca 0h09a18ca	Mohamed Naceur ben Boujema Mechergui et consorts
5	269 242 236 227B	"	"	0h72a40ca 0h74a72ca 0h35a95ca 0h10a37ca	Elamri ben Mohamed ben Elamri et consorts
6	176 A	"	"	0h05a88ca	Nasseur ben Ali ben Houcine Rabhi et consorts

7	186 186 A	"	"	0h10a53ca 0h07a35ca	Araiez ber Mohamed ben Khdiri Hedhli et consorts
8	342 414 384 369 372 197	"	"	0h12a68ca 0h07a82ca 0h13a71ca 0h41a75ca 0h06a07ca 0h08a15ca	Mohamed ben Mahmoud Zayani, et consorts
9	276 74 73	"	"	0h10a28ca 0h33a81ca 0h09a28ca	Arid ben Amor Boukehili et consorts
10	104 57 137 84 159	"	"	0h42a20ca 0h67a73ca 0h34a10ca 1h05a37ca 0h07a66ca	Belgacem ben Abdallah ben Kraiem Jaouadi et consorts
11	395 118 145 131 132 129 54 133 A	"	"	0h80a47ca 0h30a05ca 0h11a83ca 0h07a83ca 0h07a13ca 0h08a08ca 0h07a63ca 0h16a80ca	Mussef ben Saad ben Boukhriss Rabhi et consorts
12	281 285 265 147 A	"	"	0h64a12ca 0h61a82ca 0h70a49ca 0h11a20ca	Belgacem ben Rabbeh ben Essallami Boukehili et consorts
13	311 E 255 C 243 E 234 211 261 H	"	"	0h03a47ca 0h02a05ca 0h01a34ca 0h01a40ca 0h21a04ca 0h03a80ca	Abdelaziz ben Ahmed ben Mohamed Boukhili et consorts
14	68	"	"	0h06a79ca	Aissa ben Lakdher Boukehili et consorts
15	3	"	"	0h91a93ca	Mansour ben Ahmed ben Belgacem Souli et consorts
16	278 292 82	"	"	0h30a13ca 0h04a70ca 01h24a50ca	Najma bent Essaïeh ben Ammar et consorts
17	290	"	"	0h20a37ca	Hassen ben Salah Bounasri Kéhili et consorts
18	8 22	"	"	0h21a30ca 0h12a61ca	Abdelhamid ben Amor ben Bechir Maizi et consorts
19	31 95 107 187 A	"	"	0h36a27ca 0h24a86ca 0h09a03ca 0h07a25ca	Amor ben Bouhrem ben Bechir Jaouadi et consorts
20	32	"	"	0h22a07ca	Hammadi ben Houcine ben Sadok Kéhili et

	12 20			0h13a34ca 0h04a58ca	et consorts
21	164 161 155 151 162 163 150 152 138		"	0h44a10ca 0h54a35ca 0h32a45ca 0h07a39ca 0h49a04ca 0h42a67ca 0h17a98ca 0h16a82ca 0h6Ca98ca	Jaouadi ben Mabrouk ben Briniss hidhli et consorts
22	364 361 380 144 139 127 126 53 363	"	"	0h54a09ca 0h05a89ca 0h30a57ca 0h11a28ca 0h22a63ca 0h10a16ca 0h31a63ca 0h05a40ca 0h12a59ca	Jaouadi ben Abid ben Salah Hidhli et consorts
23	335 A 332 A 328 B 327 330 418 370 375 416 404 193 349 351 354	"	"	0h22a85ca 0h28a48ca 0h06a02ca 0h16a57ca 0h06a72ca 0h29a40ca 0h02a38ca 0h05a28ca 0h10a47ca 0h03a16ca 0h35a12ca 0h13a43ca 0h04a36ca 0h13a62ca	Ezzine Jaouadi et consorts
24	9	"	"	0h10a21ca	Khech ben Ali ben Khdiri Kéhili et consorts
25	4	"	"	0h19a63ca	Jaouadi ben Amer ben Eitaleb et consorts
26	183 171 109 93 48 50	"	"	0h06a77ca 0h17a37ca 0h08a49ca 0h22a94ca 0h23a93ca 0h23a92ca	Ezzine ben Bouheram ben Amor Jaouadi et consorts
27	177	"	"	0h16a61ca	Mohamed ben Khazri ben Mirao Rabhi et consorts
28	266 241 230	"	"	0h81a69ca 0h14a63ca 0h62a58ca	Mohamed ben Amara ben Bouhrem Boukehili et consorts

29	389 365 365 A 378 386 377 390 381 222 174 179 124 121 122 100 215 349 BIS 199 200	"	"	0h16a99ca 0h23a39ca 0h30a16ca 0h06a94ca 0h03a00ca 0h15a76ca 0h14a32ca 0h12a11ca 0h62a32ca 0h27a99ca 0h03a80ca 0h08a68ca 0h24a82ca 0h13a05ca 0h01a72ca 0h31a53ca 0h16a22ca 0h04a69ca 0h16a01ca	Salah ben Ali ben Salem Hidhli et consorts
30	311 A 311 A1 296 D 261 243 G 235 261 D 255 J	"	"	0h08a08ca 0h03a36ca 0h14a60ca 0h50a20ca 0h03a66ca 0h12a97ca 0h03a60ca 0h08a56ca	Abderrahmen ben Houcine ben Amer Kéhil et consorts
31	188 227 208 176	"	"	0h27a36ca 0h49a17ca 0h08a53ca 0h05a89ca	Salah ben Mahmoud ben Ouhiba Jaouadi et consorts
32	311 B1 311 B2 311 B3 311 B4 311 B5 261 C 255 F 243 B 296 E	"	"	0h02a88ca 0h03a30ca 0h07a47ca 0h02a88ca 0h12a10ca 0h05a60ca 0h05a98ca 0h04a33ca 0h05a55ca	Anour ben Sadok ben Houcine Kéhila et consorts
33	205	"	"	0h51a30ca	Anor ben Briniss Jaouadi et consorts
34	165 153 157 173	"	"	0h27a10ca 0h23a14ca 0h67a16ca 0h08a35ca	Elouzi ben Elmalki et consorts
35	311 C 311 C1 311 C2 261 G	"	"	0h07a56ca 0h03a99ca 0h05a12ca 0h02a40ca	Moussset ben Salam ben Mohamed Boukehili et consorts

	261 I 243 F 243 C 255 D 231			0h02a60ca 0h01a08ca 0h01a12ca 0h02a12ca 0h05a01ca	
36	63 7 6	"	"	0h27a51ca 0h63a06ca 0h43a50ca	Salah ben Bechir ben Mohamed M'selmi et consorts
37	5	"	"	0h15a63ca	Mahmoud ben Toumi Mezni et consorts
38	311 F1 311 F2 296 F 255 E 243 A 261 D1	"	"	0h03a16ca 0h03a10ca 0h05a68ca 0h03a99ca 0h01a45ca 0h01a80ca	M'barka bent Sadok ben Hsine Kéhili et consorts
39	318 301 257 B 246 213 B 228 B 252 A	"	"	0h02a03ca 0h04a44ca 0h01a84ca 0h03a46ca 0h05a84ca 0h04a57ca 0h03a21ca	Subti ben Ameer ben Ali Boukehili et consorts
40	407 394 219 185 207 160 170 98 92 146 83 60 37 56 44 29 133 156	"	"	0h05a52ca 1h31a20ca 0h40a60ca 0h44a45ca 0h11a73ca 0h07a90ca 0h26a62ca 0h29a13ca 0h32a63ca 3h67a77ca 0h52a10ca 1h71a40ca 1h39a71ca 0h21a62ca 1h97a33ca 1h40a79ca 1h33a91ca 0h08a58ca	Mohamed ben Ahmed ben Belgacem et Ahmed ben Ahmed ben Belgacem et consorts
41	237 214 352 272 78	"	"	1h74a87ca 0h39a51ca 0h66a85ca 0h21a02ca 0h17a27ca	Mohamed ben Briniss ben Beniallah kéhili et consorts
42	314 252	"	"	0h06a50ca 0h13a94ca	Eva bent Abdelaziz Naghmouchi et consorts

	247 257 213 310 228 301 A			0h02a98ca 0h03a65ca 0h11a68ca 0h02a13ca 0h06a53ca 0h07a22ca	
43	293	"	"	0h03a15ca	Mohamed Tahar ben Ali Bounassri Boukehili et consorts
44	391 388 362 192 141 115 55	"	"	2h54a85ca 0h16a22ca 0h10a38ca 0h59a81ca 0h73a86ca 0h13a95ca 0h05a70ca	Zina bent Ayed Hidhli et consorts
45	108 184 49 47 94 61	"	"	0h09a32ca 0h30a43ca 0h13a38ca 0h15a86ca 0h13a23ca 0h31a18ca	Mohamed ben Bouheram ben Amor Boukehili et consorts
46	340	"	"	0h16a52ca	Fouane ben Mohamed Jaouadi et Salah ben Boutaleb et Zidene ben Ezzine et consorts
47	128	"	"	0h07a13ca	Mohamed ben Saâd Rabhi et consorts
48	175	"	"	0h20a28ca	Mohamed ben Briniss ben Amor Hidhli et consorts
49	15 27 62	"	"	0h13a26ca 1h05a95ca 0h14a33ca	Mouna ben Nasser ben Sadok M'selmi et consorts
50	367 343 339	"	"	0h06a04ca 1h81a25ca 0h21a74ca	Ammar ben Mohamed Zayani et consorts
51	291	"	"	0h11a66ca	Hassen ben Amor Boukehili et consorts
52	33 18	"	"	0h12a36ca 0h37a67ca	El Hosni ben Nasr ben Essadok M'selmi et consorts
53	147 149			0h35a20ca 0h23a77ca	Abdelaziz ben Ahmed ben Mohamed Boukehili et Mahmoud ben Mohamed ben Ameur Kéhili et Farhat ben Lazaar ben Farhat Boukehili et Mohamed ben Tahar Kéhili et Ameur et Abderrahmane Boukehili et consorts
54	168 224	"	"	0h22a82ca 0h12a09ca	Zina bent Amara ben Mohamed Jaouadi et consorts

55	277	"	"	0h03a05ca	Mouna ben Ali ben Bounasri Boukehili et consorts
56	383 217 374	"	"	0h23a26ca 0h21a34ca 0h03a00ca	Wara bent Boutaleb ben Ahmed Hidhli et consorts
57	397 412 393	"	"	0h76a85ca 0h35a59ca 0h14a78ca	Zou bent Ayed ben Ali Hidhli et consorts
58	405 398 225 130	"	"	0h11a83ca 0h07a45ca 0h05a08ca 0h08a28ca	Houcine ben Jaouadi ben Jday Rabhi et consorts
59	294 311 1 311 2 255 A 262 210 233 296 B 296 A 261E	"	"	0h23a68ca 0h10a34ca 0h09a62ca 0h09a28ca 0h14a92ca 0h18a62ca 0h03a65ca 0h14a60ca 0h16a24ca 0h08a00ca	Mohamed ben Taher ben M'naouer Kéhili et consorts
60	191	"	"	0h33a58ca	Cherif ben Briniss ben Beniallah Boukehili et consorts
61	172 166 154	"	"	0h10a75ca 0h30a23ca 0h21a56ca	Essaï ben Mohamed ben Mosbah Jaouadi et consorts
62	1	"	"	0h18a02ca	Essaï ben Houcine ben Boukhatem Souli et consorts
63	239 283 288 286 285 BIS	"	"	0h53a34ca 0h15a68ca 0h04a92ca 0h20a00ca 0h01a27ca	Eloufa ben Mohamed ben Khlaf Kéhili et consorts
64	194	"	"	0h32a59ca	Wahnes ben Hédi ben Ahmed Boukehili et consorts
65	81	"	"	0h12a30ca	Mahmoud ben Amara ben Ahmed Khili et consorts
66	220 143 117 101 87	"	"	1h16a59ca 0h06a00ca 0h10a55ca 0h05a71ca 0h32a07ca	Zouilah ben Rabeh Hidhli et consorts
67	306 316 318 A 301 B 253	"	"	0h03a96ca 0h06a32ca 0h00a17ca 0h01a15ca 0h03a68ca	Mozuni ben Tanar ben Ameer Boukehili et consorts

	257 A 213 A 228 A 227 A			0h01a98ca 0h05a84ca 0h03a40ca 0h04a32ca	
68	37 A 36 58 38 111 113 96 201 46	"	"	0h85a55ca 0h70a37ca 0h67a16ca 0h15a01ca 0h14a99ca 0h02a35ca 0h11a30ca 0h56a39ca 0h22a10ca	Mohamed ben Bouhrem ben Amor Boukehili, Houcine ben Bouhrem ben Amor Boukehili, Amor ben Bouhrem ben Amor Jaouadi et consorts
69	209 135 119 188 A	"	"	0h07a94ca 0h22a30ca 0h30a72ca 0h17a51ca	Salah ben Mabrouk Hidhli et consorts
70	106 411 181 91 89 75 72 40 71	"	"	0h04a40ca 0h67a53ca 0h23a62ca 0h27a65ca 0h05a42ca 0h30a58ca 0h03a20ca 0h47a80ca 0h03a60ca	Amor ben Ali ben Abed Boukehili et consorts
71	182 134 120 112 59 28 30 51 21	"	"	0h48a61ca 0h87a44ca 0h37a28ca 0h16a21ca 0h49a76ca 0h26a38ca 1h67a09ca 0h34a72ca 0h15a48ca	Amara ben Bechir ben Salah Jaouadi et consorts
72	356 270 322 321 324 357	"	"	0h44a32ca 0h41a58ca 1h09a30ca 0h09a91ca 0h12a57ca 0h33a20ca	Amara ben Belaid Boukehili et consorts
73	279 284 A	"	"	0h86a66ca 0h01a96ca	Mabrouk ben Nasr Kéhili et consorts
74	280 284 287 289	"	"	0h00a90ca 0h06a19ca 0h05a27ca 0h21a23ca	Yamine ben Nasser Boukehili et consorts
75	336 376 371	"	"	0h84a52ca 0h44a19ca 0h06a02ca	Yakdhar ben Nasser Zayani et consorts

	385 218 196 415			0h10a40ca 0h30a33ca 0h09a57ca 0h08a45ca	
76	204 406 103	"	"	0h15a43ca 0h09a60ca 0h26a08ca	Amara ben Bechir Jaouadi et consorts, Mohamed ben Bouhrem et consorts, Amor ben Bouhrem Jaouadi et consorts
77	65 64	"	"	0h25a16ca 0h19a83ca	Ali ben Bechir ben Mohamed M'selmi et consorts
78	99 123 43	"	"	0h02a87ca 0h09a46ca 0h30a20ca	E Faleh ben Ahmed ben Dhiab Rabhi et consorts
79	282 264	"	"	0h09a52ca 0h22a48ca	Ali ben Mohamed ben Lakhdar Boukehili et consorts
80	352 A 359 226 323 319 273	"	"	0h61a83ca 0h35a48ca 1h54a67ca 0h05a18ca 0h11a61ca 0h17a36ca	Mabrouk ben Salah ben Mallouk Jbali et consorts
81	358 271 320	"	"	0h10a23ca 0h12a60ca 0h05a94ca	Ali ben Mohamed ben Khdhiri et consorts
82	13 26 19	"	"	0h19a75ca 0h27a45ca 0h04a50ca	Saad ben Sadok ben Ali Boukehili et consorts
83	382 125	"	"	0h48a70ca 0h03a76ca	Eukhriss ben Sâad ben Salah Rabhi et consorts
84	76 90 79 70 180	"	"	1h82a18ca 0h53a47ca 0h10a14ca 0h12a25ca 0h07a04ca	Boujemâa ben Sâad ben Aued Mechergui et consorts
85	77 88 69 274	"	"	0h89a72ca 0h31a29ca 0h07a39ca 0h08a13ca	Rabeh ben Lakhdar ben Mohamed Jaouadi et consorts
86	387 198	"	"	0h33a39ca 0h30a22ca	Béchir ben Ahmed ben Hédi Jaouadi et consorts
87	2	"	"	0h25a84ca	Ali ben Aobes ben Ahmed Souli et consorts
88	379 366	"	"	1h67a79ca 0h45a98ca	Hédi ben Béchir Hidhli et consorts
89	41	"	"	0h28a18ca	Ahmed ben Salah ben Ammar Hidhli et consorts
90	67	"	"	0h02a42ca	Amara ben Lazaar ben Brahim Souli et consorts
91	110 136	"	"	0h11a20ca 0h14a49ca	Boujemâa ben Ali ben Zahi Hidhli et consorts
92	66	"	"	0h01a18ca	Boukhatem ben Ali ben Taieb Harakati et

					consorts
93	311 D 311D 311D 2 305 261 F 255 B 243 D 231 A 212	"	"	0h40a48ca 0h09a22ca 0h03a36ca 0h19a42ca 0h04a00ca 0h03a67ca 0h02a15ca 0h04a91ca 0h14a16ca	Mahmoud ben Mohamed ben Ameur et consorts
94	255 243 268 232 261 A 295	"	"	0h04a31ca 0h05a10ca 0h05a57ca 0h05a25ca 0h22a40ca 0h31a40ca	Farhat ben Lazaar ben Farhat et consorts
95	297 302 304 308 312 299 258 254 244 248 240 238 296 C	"	"	0h11a40ca 0h01a20ca 0h15a46ca 0h05a04ca 0h06a65ca 0h04a70ca 0h04a10ca 0h07a46ca 0h01a04ca 0h03a32ca 0h57a14ca 1h24a69ca 0h01a75ca	Béchir ben Naoui ben Ali Boukehili et consorts
96	396 399 392	"	"	0h01a23ca 0h06a67ca 0h13a46ca	Mhmed ben Becher ben Ali Nasri et consorts
97	259	"	"	0h17a52ca	Bepti ben Amer Boukehili et consorts Béchir ben Naoui et consorts
98	245	"	"	0h20a86ca	Mohamed ben Lakhdher ben Ali Boukehili et consorts
99	223	"	"	0h62a26ca	Mhmed ben El Fejri et consorts
100	114 203 102	"	"	0h82a82ca 0h24a92ca 0h15a58ca	Mohamed ben Bouhrem ben Amor Boukehili et consorts et Amara ben Béchir Jaouadi et consorts
101	23 17	"	"	0h18a41ca 0h42a03ca	Fassen ben Sadok ben Ali et consorts
102	345	"	"	0h13a05ca	Messouda bent Mohamed ben Salah Hidhli et consorts
103	206 267	"	"	0h31a54ca 0h12a38ca	Faara bent Naoui Mezni Boukehili et consorts
104	42 97 167	"	"	0h20a83ca 0h11a41ca 0h39a51ca	Lina bent Ayed Hidhli, Khemaïess ben Fejri ben Mohamed Hidhli Soujemaa ben Amara ben Mohamed

	169 178 202 45 158 187	"	"	0h16a58ca 0h02a60ca 0h66a85ca 0h34a23ca 0h55a58ca 0h08a39ca	Mechergui , Chedhly ben Ali Mechergui, Salah ben Ali Mechergui et consorts
105	11 10 24 34	"	"	0h26a66ca 0h14a62ca 0h26a23ca 0h05a50ca	Mohamed Salah ben Béchir ben Hesnaoui et consorts
106	275 80 86	"	"	0h06a13ca 0h09a54ca 0h37a59ca	Mohamed Tahar ben Hannachi et consorts
107	85	"	"	2h99a00ca	Mabrouk ben Youness ben Mohamed Boukehili et consorts
108	344 341	"	"	0h16a98ca 0h47a89ca	Malrouka bent Mohamed Hidhli et consorts
109	148 263	"	"	0h12a98ca 0h13a40ca	Ahmed ben Nasser ben Mabrouk Boukehili et consorts
110	360 221 140 116 142 52	"	"	0h05a64ca 0h21a92ca 0h47a44ca 0h10a29ca 0h22a92ca 0h03a65ca	Amara benAbd ben H'souna Rabhi et consorts
111	353 190 348 332 331 328 C 326 335 328 A 337 249 402	"	"	0h52a71ca 0h16a89ca 0h51a92ca 0h52a54ca 0h65a57ca 0h05a36ca 0h72a72ca 0h21a94ca 0h12a72ca 0h06a45ca 0h26a80ca 0h18a61ca	Fatouma ben Mohamed ben Briak Jaouadi et consorts
112	300 309 298 313 307 260 251 256 229 250 317 315 303	"	"	0h07a03ca 0h09a30ca 0h16a06ca 0h09a00ca 0h03a42ca 0h12a88ca 0h26a77ca 0h10a00ca 0h28a63ca 0h26a74ca 0h08a99ca 0h04a29ca 0h18a02ca	Armar ben Lakhdher ben Ali Mezni et consorts

	261 B			0h03a60ca	
113	417	"	"	0h67a08ca	Salah ben Boutaleb ben Ahmed Kéhili
	368	"	"	0h12a31ca	et conjoints
	373			0h01a48ca	
	413			0h14a40ca	
	403			0h02a47ca	
	195			0h24a23ca	
	216			0h38a85ca	
	189			0h11a28ca	
	355			1h31a76ca	
	350			0h07a05ca	
	338			0h17a67ca	
	333			0h11a33ca	
	334			0h16a44ca	
	328			0h15a75ca	
	329			0h03a23ca	
	325			0h02a10ca	

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er décembre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté du ministre de la santé publique du 2 décembre 1997, fixant la liste des questions afférentes aux prestations administratives relevant des attributions du ministère de la santé publique et des établissements publics qui lui sont rattachés et aux quelles la réponse aux réclamations des usagers doit être motivée en cas de refus.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu le décret n° 74-1406 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 85-1406 du 8 novembre 1985,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers,

Vu le décret n° 97-1389 du 28 juillet 1997, fixant la liste des autorisations et des attestations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du ministère de la santé publique et les établissements publics qui lui sont rattachés,

Vu l'arrêté du 28 septembre 1994, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de la santé publique et aux conditions de leur octroi tel que modifié et complété par l'arrêté du 6 mars 1996,

Vu l'arrêté du 19 juin 1995, fixant la liste des questions afférentes aux prestations administratives relevant des attributions

du ministère de la santé publique et des organismes qui lui sont rattachés et auxquelles la réponse aux réclamations des usagers doit être motivée en cas de refus.

Vu l'arrêté du 15 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de la santé publique tel que modifié par l'arrêté du 29 octobre 1997.

Vu la circulaire du Premier ministre n° 8 du 9 février 1996, fixant les procédures pratiques pour l'élaboration des plans de mise à niveau ministériels.

Arrête :

Article premier. - La liste des questions afférentes aux prestations administratives relevant des attributions du ministère de la santé publique et des établissements publics qui lui sont rattachés et auxquelles la réponse aux réclamations des usagers doit être motivée en cas de refus est fixée comme suit :

1) Professions sanitaires privées :

1 - Accord de principe pour l'exploitation d'un établissement sanitaire privé.

2 - Autorisation d'exploitation, d'extension, de transformation, de transfert ou de cession d'un établissement sanitaire privé.

3 - Accord de principe pour l'exploitation d'équipements matériels lourds.

4 - Autorisation d'exploitation d'équipements matériels lourds.

5 - Accord de principe pour l'exploitation d'un service de transport sanitaire.

6 - Autorisation d'exploitation, d'extension, de transformation, de transfert, ou de cession d'un service de transport sanitaire.

7 - Autorisation d'exploitation d'une garde médicale dans le secteur privé.

8 - Autorisation d'exploitation, de transfert, ou de cession d'un cabinet de psychologue de libre pratique.

9 - Autorisation d'exploitation, de transfert, de transformation ou de cession d'un cabinet médical pour les médecins et les médecins dentistes étrangers.

10 - Autorisation d'exercice, d'extension, de transfert ou de cession d'une profession paramédicale.

2) Pharmacie et médicament dans le secteur privé :

1 - Autorisation de création de la première officine de détail de catégorie "A" dans les délégations qui en sont dépourvues et de catégorie "B" dans les communes qui en sont dépourvues.

2 - Autorisation d'exploitation, de transfert, de cession de changement de catégorie ou de transformation d'un officine de détail des deux catégories "A" et "B"

3 - Autorisation de grossiste répartiteur.

4 - Autorisation d'un délégué médical ou d'agence de promotion d'information médicale.

5 - Autorisation d'exploitation, d'extension, de transfert ou de cession d'un établissement de fabrication de médicaments destinés à la médecine humaine.

6 - Autorisation d'exploitation, d'extension, de transfert ou de cession d'un établissement de fabrication de médicaments destinés à la médecine vétérinaire.

7 - Autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain ainsi que son renouvellement ou sa cession.

8 - Autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage vétérinaire ainsi que son renouvellement ou sa cession.

9 - Attestation de la vocation médicale des équipements à l'importation.

10 - Attestation de la vocation biologique des équipements à l'importation.

11 - Autorisation d'importation d'un médicament à titre exceptionnel.

12 - Autorisation de mise sur le marché des substituts du lait maternel et produit apparentes.

13 - Autorisation d'expérimentation médicale ou scientifique des médicaments destinés à la médecine humaine.

14 - Autorisation d'exercice de fonctions d'un pharmacien responsable technique dans les établissements de fabrication des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine et vétérinaire.

15 - Autorisation d'exercice de fonctions d'un pharmacien responsable de la fabrication dans les établissements de fabrication des médicaments à usage humain.

16 - Autorisation d'exercice de fonctions d'un pharmacien chargé du contrôle de la qualité dans les établissements de fabrication des médicaments à usage humain.

17 - Autorisation d'expert en expérimentation médicale ou scientifique des médicaments destinés à la médecine humaine.

3) Biologie médicale dans le secteur privé :

1 - Autorisation d'exploitation de transfert ou de cession d'un laboratoire privé d'analyses médicales.

2 - Autorisation d'exercice de la profession de pharmacien biologiste à plein temps ou à temps partiel dans un établissement sanitaire privé.

4) Hygiène et protection de l'environnement

1 - Autorisation sanitaire pour l'utilisation des produits d'emballage et de conservation.

2 - Autorisation sanitaire d'importation des produits chimiques dangereux.

3 - Autorisation sanitaire pour l'usage des pesticides.

4 - Autorisation sanitaire du local dans le domaine des pesticides à usage agricole.

5) Radio protection :

1 - Attestation de respect des mesures de protection contre les rayonnements.

2 - Autorisation de détention, de manipulation, d'utilisation, de transformation, de stockage, de cession, de commerce, de transport ou d'élimination de sources de rayonnements ionisants ou substances radioactives.

3 - Demande d'abonnement à la dosimétrie individuelle.

4 - Demande de contrôle des installations et sources radioactives émettrices de rayonnements ionisants.

5 - Demande de mesure de la concentration des radio-éléments émetteurs gammas dans l'environnement (sol, eau de pluie, eau de mer, ...).

6 - Demande de recherche de la contamination dans les produits agro-alimentaires et dans d'autres divers échantillons.

7 - Demande de mesure de la radioactivité Alpha et Bêta totale des échantillons divers.

8 - Conditionnement et/ou entreposage des sources retirées du service.

9 - Demande d'étude de la protection anti x et gamma d'une salle de radio diagnostic, radiothérapie, cobalthérapie.

Article 1 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du ministre de la santé publique du 19 juin 1995; fixant la liste des questions afférentes aux prestations administratives relevant des attributions du ministère de la santé publique et des organismes qui lui sont rattachés et auxquelles la réponse aux réclamations des usagers doit être renvoyée en cas de refus.

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 2 décembre 1997.

Le Ministre de la Santé Publique

Hédi Mhenni

Vu

Le Premier Ministre

Ben med Karoui

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Arrêté du ministre de l'industrie du 2 décembre 1997, portant autorisation de cession totale d'intérêts dans la concession d'exploitation de substances minérales du second groupe dite concession "Cosmos".

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines,

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation de substances minérales du second groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 72-23 du 27 avril 1972, portant approbation de la convention du cahier de charges et leurs annexes, signés à Tunis le 28 juillet 1971 par l'Etat Tunisien d'une part, les sociétés Buttes Resource Tunisia Ltd (Buttes) et la société Italiana Resine Spa (SIR) d'autre part,

Vu la loi n° 73-63 du 19 novembre 1973, ratifiant le décret-loi n° 73-61 du 17 octobre 1973 portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention susvisée signé le 18 avril 1973 par l'Etat tunisien d'une part et les sociétés Buttes et Sir, mod d'autre part,

Vu la loi n° 85-13 du 18 mars 1985, portant approbation de l'avenant n° 2 à la convention susvisée signé le 26 avril 1984 entre l'Etat tunisien d'une part, Elf-Aquitaine Tunisie, Canam Murphy, Samec et Petrex d'autre part

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985, ratifiant le décret-loi n° 85-91 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987 portant modification du décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du 10 janvier 1972, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Cap Bon Golfe de Hammamet" au profit de Buttes et SIR,

Vu l'arrêté du 13 septembre 1973, portant extension du permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet",

Vu l'arrêté du 16 novembre 1973, portant autorisation de mutation en cotitularité par Buttes et Sir. med dans le permis "Cap Bon - golfe de Hammamet" au profit de canadien Superior et Off-Shore Exploration Oil Company,

Vu l'arrêté du 16 février 1976, portant 1er renouvellement du permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet",

Vu l'arrêté du 20 avril 1978, portant cession partielle des intérêts détenus par Buttes, Sir. med, canadien Superior et off-Shore Exploration Oil Company dans le permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet", au profit des Compagnies Altana, Juniper, Kerr Mc Gee, Kewanee, Odéco, peyto, Samedan North Sea (Samedan) inc, United Refining et Total,

Vu l'arrêté du 30 octobre 1979, portant cession totale des intérêts détenus par Altana, Buttes, juniper, Kerr Mc Gee, Peyto, Off-Shore Exploration Oil Company et United Refining dans le permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet", au profit de B.P. Petroleum Development (BP) ainsi que la cession partielle des intérêts détenus par Canadian Superior au profit de Tunisia Gulf Exploration et deuxième renouvellement du permis au profit de B.P. Canadian Superior, Tunisia Gulf Exploration, Kewanee, Odéco, Samedan, Sir.med et Total,

Vu l'arrêté du 24 janvier 1981, portant cession totale des intérêts détenus par Odéco dans le permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet au profit de Canam off Shore Ltd (Canam),

Vu l'arrêté du 25 mai 1981, portant troisième renouvellement du permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet" au profit de B.P, Canadian Superior, Tunisian Gulf exploration, Kewanee, Samedan, Sir Med, Total et Canam,

Vu l'arrêté du 4 juin 1985, portant quatrième renouvellement du permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet" au profit des sociétés Elf Aquitaine Tunisie, Murphy, Samedan, Canam et Petrex (anciennement dénommée Sir. med),

Vu l'arrêté du 13 juillet 1985, portant institution de la concession d'exploitation de substances minérales du second groupe dite concession "Cosmos",

Vu l'arrêté du 5 janvier 1987 portant admission du permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet" au bénéfice des dispositions du décret-loi susvisé n° 85-9 du 14 septembre 1985,

Vu l'arrêté du 23 décembre 1988, portant cession totale des intérêts détenus par la société Elf aquitaine Tunisie dans la concession Cosmos au profit de Canam, Murphy, Agip et Samedan,

Vu l'arrêté du 4 août 1992, portant cession totale des intérêts détenus par Agip et Murphy dans la concession Cosmos au profit de Samedan et Canam,

Vu l'arrêté du 20 juillet 1993, portant cession partielle des intérêts détenus par Samedan Of Tunisia Inc dans la concession "Cosmos" au profit de la société Oil Shipping OY,

Vu la lettre du 3 août 1972 par laquelle SIR a notifié la cession totale de ses intérêts à sa filiale Sir Exploration Méditerranée (Sir Med),

Vu la lettre du 7 mai 1983, portant notification de l'abandon des compagnies B.P. Tunisia Gulf Exploration, Kewanee, Total et Canadian Superior, et de l'entrée des compagnies Elf Aquitaine Tunisie et Murphy dans le permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet",

Vu la lettre du 1er août 1988 par laquelle la société Petrex a notifié la cession totale de ses intérêts dans le permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet au profit de sa société mère "Agip (Africa) Ltd",

Vu la lettre du 25 janvier 1990 par laquelle la société Samedan North Sea Inc, a notifié la cession totale de ses intérêts dans la concession "Cosmos" au profit de sa filiale Samedan of Tunisia inc.,

Vu la lettre du 7 mai 1993, par laquelle la société Oil Shipping OY a notifié sa nouvelle dénomination en Neste (E&P) Tunisia OY "Star",

Vu les demandes du 21 novembre 1996 et 7 décembre 1996, à la direction générale des mines, demandes par lesquelles les sociétés Samedan of Tunisia inc, et Neste (E&P) Tunisia OY ont sollicité l'autorisation de céder la totalité de leurs intérêts dans la concession "Cosmos" respectivement au profit des sociétés Cadex Petroleum Bahamas Limited et Atlantis Technology Services (Tunisia) A.S,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 9 janvier 1997,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie,

Arrête :

Article premier. - Est autorisée la cession totale des intérêts détenus par les sociétés Samedan Of Tunisia Inc, et Neste (E&P) Tunisia OY dans la concession "Cosmos", respectivement au profit des sociétés Cadex Petroleum Bahamas Limited et Atlantis Technology Services (Tunisia) A.S.

Sous cette cession les pourcentages de participation des cotitulaires de cette concession seront repartis comme suit :

- Cadex Petroleum Bahamas limited : 33,33 % (1/3),

- Atlantis Technology Services (Tunisia) A.S : 33,33 % (1/3),

- Canam Offshore Ltd : 33,33 % (1/3),

Article 2. Cette cession entrera en vigueur à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 2 décembre 1997,

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'industrie du 2 décembre 1997, portant premier renouvellement du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Kébil"

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines,

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du second groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985, ratifiant le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987 portant modification du décret susvisé,

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 92-49 du 18 mai 1992, portant approbation de la convention et ses annexes signés à Tunis le 25 septembre 1991 entre l'Etat tunisien d'une part, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières (ETAP) et la société nationale hongroise du pétrole et du gaz "OKGT" d'autre part,

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du 26 novembre 1991, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Kébil",

Vu l'arrêté du 14 décembre 1993, portant extension de la superficie du permis "Kébili",
Vu l'arrêté du 6 mars 1996, portant extension d'une année de la durée de la période initiale du permis "Kébili",
Vu l'arrêté du 14 décembre 1996, portant extension d'une année de la durée de la période initiale du permis "Kébili",
Vu la lettre du 9 septembre 1993 par laquelle la société nationale hongroise du pétrole et du gaz "OKGT" a notifié le changement de sa dénomination en Mol Hungarian Oil & Gas,
Vu la demande déposée le 7 juillet 1997, à la direction générale des mines, demande par laquelle l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et la société Mol Hungarian Oil & Gas, ont sollicité, le premier renouvellement du permis "Kébili",
Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 29 juillet 1997,
Vu le rapport du directeur général de l'énergie,

Arrête :
Article unique. - Est renouvelé au profit de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et Mol Hungarian Oil & Gas, pour une période de deux ans et demi prenant fin le 5 juin 2000, le permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Kébili".
Ce permis renouvelé couvre une superficie de 4144 km2, soit 1036 périmètres élémentaires et est délimité conformément à l'article 37 du décret du 1er janvier 1953 sur les mines par les sommets et les numéros de repères suivants :

Sommets	N° de repères
1	276 492
2	276 444
3	234 444
4	234 430
5	204 430
6	204 422
7	182 422
8	182 412
9	196 412
10	196 408
11	192 408
12	192 406
13	180 406
14	180 396
15	168 396
16	168 390
17	160 390
18	160 406
19	164 406
20	164 440
21	174 440
22	174 450
23	210 450
24	210 464
25	250 464
26	250 490
27	252 490
28	252 492
29/1	276 492

Tunis, le 2 décembre 1997.

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrête du ministre de l'industrie du 2 décembre 1997, portant extension de la superficie du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Zarat".
Le ministre de l'industrie,
Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines,
Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation de substances minérales du deuxième groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le loi n° 85-93 du 22 novembre 1985, portant ratification du décret loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux,
Vu le loi n° 87-9 du 6 mars 1987 portant modification du décret susvisé,
Vu le loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche de la production des hydrocarbures liquides et gazeux,
Vu la loi n° 91-7 du 11 février 1991, portant approbation de la convention et ses annexes signés à Tunis le 5 avril 1990 entre l'Etat du yém d'une part, l'Entreprise tunisienne d'activités pétrolières (ETAP) et la société Coho International Limited (COHO) d'autre part,
Vu le loi n° 94-40 du 7 mars 1994, portant approbation de l'avenant 1 modifiant la convention et ses annexes relatives au permis "Zarat",
Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,
Vu la loi du 19 septembre 1990, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Zarat",
Vu l'arrête du 26 novembre 1991, portant cession partielle des intérêts de COHO dans le permis "Zarat" au profit de Marathon Petroleum Zarat Ltd,
Vu l'arrête du 28 janvier 1993, portant cession partielle des intérêts de COHO dans le permis "Zarat" au profit de Edisto Tunis Ltd (EDISTO),
Vu l'arrête du 16 décembre 1993, portant cession totale des intérêts de COHO dans le permis "Zarat" au profit de la société Command Petroleum Tunisia PTY Ltd (COMMAND),
Vu l'arrête du 19 octobre 1995, portant extension de dix huit (18) mois de la durée de la période initiale du permis Zarat,
Vu l'arrête du 18 mars 1996, portant rectification des coordonnées du permis "Zarat",
Vu l'arrête du 3 août 1996, portant cession totale des intérêts d'EDISTO au profit de Medex Petroleum Ltd (MEDEX) et extension de quatre (4) mois de la durée de la période initiale du permis "Zarat",
Vu l'arrête du 12 novembre 1996, portant premier renouvellement du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Zarat",
Vu la lettre du 19 août 1992, par laquelle la société Marathon Petroleum Zarat Ltd a notifié à l'autorité concédante la cession de la totalité de ses intérêts à M.P Zarat Limited,
Vu la lettre du 25 mars 1996, relative à l'achat de la société "M.P" Zarat Limited par "Medex Petroleum Ltd",
Vu la demande du 18 décembre 1996, déposée à la direction des mines, demande par laquelle ETAP et les sociétés M.P Zarat Limited, Command et Medex ont sollicité une extension de 168 km2 de la superficie du permis "Zarat",
Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 9 janvier 1997,
Vu le rapport du directeur général de l'énergie,

Arrête :

Article premier. - Est accordée une extension de 168 kilomètres carrés de la superficie du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Zarat" portant la surface totale dudit permis à 792 kilomètres carrés soit 198 périmètres élémentaires.

Le permis ainsi étendu est délimité, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret susvisé du 1er janvier 1953, par les numéros de repères et les sommets figurant dans le tableau ci-après :

Sommets	N° de repères
1	456 464
2	482 464
3	482 454
4	492 454
5	492 464
6	500 464
7	500 480
8	508 480
9	508 482
10	Intersection du parallèle 482 avec la limite du plateau continental tunisien
11	Intersection du parallèle 456 avec la limite du plateau continental tunisien
12	500 456
13	500 460
14	494 460
15	494 452
16	Intersection du parallèle 452 avec la limite du plateau continental tunisien
17	Intersection du parallèle 440 avec la limite du plateau continental tunisien
18	494 440
19	494 448
20	480 448
21	480 436
22	468 436
23	468 450
24	476 450
25	476 454
26	460 454
27	460 458
28	458 458
29	458 460
30	456 460
31/1	456 464

Art. 2. - Ce permis demeure régi par la convention et ses annexes telles que ratifiées par la loi n° 91-7 du 11 février 1991, ainsi que par le décret susvisé du 1er janvier 1953 et par les lois n° 94-40 du 7 mars 1994, n° 85-93 du 22 novembre 1985, n° 87-9 du 6 mars 1987 et n° 90-56 du 18 juin 1990 susvisées.

Tunis, le 2 décembre 1997.

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'industrie du 2 décembre 1997, portant extension de la durée de validité de la période initiale du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Borj El Khadra".

Le Ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines,

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du second groupe, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985, ratifiant le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987 portant modification du décret sus mentionné,

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production d'hydrocarbures liquides et gazeux.

Vu l'arrêté du 11 février 1991, portant approbation de la convention et ses annexes signés à Tunis le 22 septembre 1990 entre l'Etat tunisien d'une part, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières (ETAP) et Elf Aquitaine Tunisie (EAT) d'autre part,

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du 14 décembre 1990, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Borj El Khadra" au profit d'ETAP et EAT,

Vu l'arrêté du 16 avril 1992, portant cession partielle des intérêts détenus par Elf Aquitaine Tunisie dans le permis "Borj El Khadra" au profit de Philips Petroleum Company Tunisia,

Vu l'arrêté du 15 mai 1997, portant extension de dix huit mois de la période initiale du permis "Borj El Khadra" et cession totale des intérêts détenus par Elf hydrocarbures Tunisie dans ledit permis au profit de Philips Petroleum Company Tunisia,

Vu l'accord signé le 13 mai 1996, entre l'Etat tunisien d'une part et ETAP et Philips d'autre part,

Vu la lettre du 29 juillet 1992, par laquelle la société Elf Aquitaine Tunisie a notifié le changement de sa dénomination en Elf hydrocarbures Tunisie,

Vu la demande déposée le 12 avril 1997 à la direction générale des mines, demande par laquelle l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et la société Philips Petroleum Company Tunisia ont sollicité une extension de six mois de la durée de validité de la période initiale du permis Borj El Khadra,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 29 avril 1997,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie,

Arrête :

Article premier. - Est accordé au profit de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et la société Philips Petroleum Company Tunisia, une extension de six mois de la durée de validité de la période initiale du permis de substances minérales du second groupe dit permis "Borj El Khadra".

Si la durée de cette extension la période initiale arrivera à échéance le 13 décembre 1997.

Art. 2. - Le permis demeure régi par la convention et ses annexes telles que ratifiées par la loi n° 91-5 du 11 février 1991, ainsi que par le décret susvisé du 1er janvier 1953 et par les lois n° 85-9 du 22 novembre 1985, n° 87-9 du 6 mars 1987 et n° 90-56 du 18 juin 1990 susvisées.

Tunis, le 2 décembre 1997.

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'industrie du 2 décembre 1997, portant mise à l'enquête publique d'une demande visant à obtenir une concession de substances minérales du 4ème groupe au lieu dit "Sabkhat El Melah de Zarzis" gouvernorat de Medenine.

Le ministre de l'industrie.

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines, et notamment son article 54,

Vu l'arrêté du 23 juin 1993, portant institution du permis de recherche de substances minérales du 4ème groupe n° 611.528 à 611.560, situé au lieu dit "Sabkhat El Melah de Zarzis", gouvernorat de Medenine, en faveur de la compagnie générale des salines de Tunisie "COTUSAL",

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines le 4 juin 1997 sous les n° 634.853 à 634.885, par laquelle la compagnie générale des salines de Tunisie "COTUSAL" a sollicité l'attribution d'une concession de substances minérales du 4ème groupe contenue intégralement dans le périmètre du permis de recherche susvisé,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 8 septembre 1997

Vu le rapport du directeur général des mines,

Arrête :

Article premier. - Il est ordonné la mise à l'enquête publique, pendant une durée de deux (2) mois à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne, d'une demande visant à obtenir l'octroi d'une concession de substances minérales du 4ème groupe englobant une superficie de 13200 hectares et située dans le gouvernorat de Medenine au lieu dit "Sabkhat El Melah de Zarzis", mentionnée au plan de situation ci-joint, formulée par la compagnie générale des salines de Tunisie dont le siège social est à Tunis, 19, rue de Turquie.

Art. 2. - Le présent arrêté sera affiché pendant toute la durée de l'enquête publique au ministère de l'industrie (direction générale des mines) et au siège du gouvernorat de Medenine.

Art. 3. - Les opposants devront faire élection de domicile en Tunisie. Ils seront tenus de signifier leur opposition conformément au décret du 1er janvier 1953 susvisé, pendant la durée de l'enquête.

Tunis, le 2 décembre 1997

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'industrie du 2 décembre 1997, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du second groupe dite concession "Didon".

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines,

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation de substances minérales du 2ème groupe, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985, portant ratification du décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987, portant modification du décret-loi susvisé,

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 91-7 du 11 février 1991, portant approbation de la convention, et ses annexes signés à Tunis le 5 avril 1990 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise tunisienne d'activités pétrolières (ETAP) et la société Coho International Limited (COHO) d'autre part,

Vu la loi n° 94-40 du 7 mars 1994, portant approbation de l'avenant n° 1 modifiant la convention et ses annexes relatives au permis "Zarat",

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du 19 septembre 1990, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Zarat"

Vu l'arrêté du 26 novembre 1991, portant cession partielle des intérêts de COHO dans le permis "Zarat" au profit de Marathon Petroleum Zarat Ltd,

Vu l'arrêté du 28 janvier 1993, portant cession partielle des intérêts de COHO dans le permis "Zarat" au profit de Edisto Tunisie Ltd (EDISTO),

Vu l'arrêté du 16 décembre 1993, portant cession totale des intérêts de COHO dans le permis "Zarat" au profit de la société Command Petroleum (Tunisia) PTY Ltd (COMMAND),

Vu l'arrêté du 19 octobre 1995, portant extension de dix huit (18) mois de la durée de la période initiale du permis Zarat,

Vu l'arrêté du 18 mars 1996, portant rectification des coordonnées du permis "Zarat",

Vu l'arrêté du 3 août 1996, portant cession totale des intérêts d'EDISTO au profit de Medex Petroleum Ltd (MEDEX) et extension de quatre (4) mois de la durée de la période initiale du permis Zarat,

Vu l'arrêté du 12 novembre 1996, portant premier renouvellement du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Zarat",

Vu la lettre du 19 août 1992 par laquelle la société Marathon Petroleum Zarat Ltd a notifié à l'autorité concédante la cession de la totalité de ses intérêts à sa filiale M.P Zarat Limited,

Vu la lettre du 25 mars 1996, relative à l'achat de la société "M.P. Zarat Limited par "medex" petroleum Ltd",

Vu la demande du 31 octobre 1995, déposé à la direction des mines, émanant par laquelle les sociétés M.P Zarat Limited, Medex Petroleum Ltd et Command petroleum (Tunisia) PTY. Ltd ont sollicité l'octroi d'une concession d'exploitation de substances minérales du second groupe s'étendant sur une superficie de 53 kilomètres carrés,

Vu la demande complémentaire du 23 juin 1997 portant rectification des coordonnées de la concession Didon,

Vu l'acte d'agrément signée le 24 octobre 1996 entre ETAP et M.P Zarat Limited, Command Petroleum (Tunisia) PTY. Ltd et Medex petroleum Ltd concernant la participation éventuelle d'ETAP dans la concession Didon,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie,

Arrête :

Article premier. - Est instituée une concession d'exploitation de substances minérales du second groupe dite concession "Didon" au profit de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et les sociétés M.P Zarat Limited, Command Petroleum (Tunisia) PTY. Ltd et Medex Petroleum Ltd.

Art. 2. - Cette concession, située à 80 km environ au large de l'île de Jerba, couvre 53 kilomètres carrés, et est délimitée conformément aux dispositions de l'article 37 du décret sus-visé du 1er janvier 1953, par les numéros de repères et les sommets figurant sur le tableau ci-après :

Sommets	N° de repères
1 intersection du parallèle 452 avec les limites du plateau continental Tuniso-Lybien	
2	494 452
3	494 460
4	500 460
5	500 456
6 intersection du parallèle 456 avec les limites du plateau continental Tuniso-Lybien	
7/1 intersection du parallèle 452 avec les limites du plateau continental Tuniso-Lybien	

Art. 3. - La concession "Didon" est accordée pour une durée de (30) années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 décembre 1997.

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'industrie du 2 décembre 1997, portant autorisation de cession totale d'intérêts dans la concession d'exploitation de substances minérales du second groupe dite concession "yasmine".

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines,

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du second groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 72-23 du 27 avril 1972, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 28 juillet 1971 par l'Etat Tunisien d'une part, les sociétés Buttes Ressources Tunisia Ltd (BUTTES) et la Société Italiana Resine Spa (SIR) d'autre part,

Vu la loi n° 73-63 du 19 novembre 1973 ratifiant le décret-loi n° 73-9 du 17 octobre 1973 portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention sus-visée signé le 18 avril 1973 par l'Etat Tunisien d'une part et les sociétés Buttes et Sir. med d'autre part,

Vu la loi n° 85-13 du 18 mars 1985, portant approbation de l'avenant n° 2 à la convention sus-visée signé le 26 avril 1984 entre l'Etat Tunisien d'une part, Elf-Aquitaine Tunisie, Canam Murphy, Samedan et Petrex d'autre part,

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 ratifiant le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987 portant modification du décret-loi sus-visé n° 85-9 du 14 septembre 1985,

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990 portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du 10 janvier 1972, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Cap Bon Golfe de Hammamet" au profit de Buttes et SIR,

Vu l'arrêté du 13 septembre 1973, portant extension du permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet",

Vu l'arrêté du 16 novembre 1973, portant autorisation de mutation en cotitularité par Buttes et Sir. med au profit de

canadian Superior et Off-Shore Exploration Oil Company dans le permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet",

Vu l'arrêté du 16 février 1976, portant 1er renouvellement du permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet",

Vu l'arrêté du 20 avril 1978, portant cession partielle des intérêts détenus par Buttes, Sir. med, canadian Supérieur et off shore Exploration Oil Company dans le permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet", au profit des Compagnies Altana, Juniper, Kerr Mc Gee, Kewanee, Odeco, peyto, Samedan North Sea et United Refining et Total,

Vu l'arrêté du 30 octobre 1979, portant cession totale des intérêts détenus par Altana, Buttes, juniper, Kerr Mc Gee, Peyto, Off-Shore Exploration Oil Company et United Refining dans le permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet", au profit de B.P. Petroleum Development (BP) ainsi que la cession partielle des intérêts détenus par Canadian Superior au profit de Tunisia Gulf Exploration et deuxième renouvellement du permis au profit de B.P Canadian Superior, Tunisia Gulf Exploration, Kewanee, Odeco, Samedan, Sir.med et Total,

Vu l'arrêté du 24 janvier 1981, portant cession totale des intérêts détenus par Odeco dans le permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet" au profit de Canam,

Vu l'arrêté du 25 mai 1981, portant troisième renouvellement du permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet au profit de B.P. Canadian Supérieur, Tunisian Gulf exploration, Kewanee, Samedan, Sir Med, Total et Canam,

Vu l'arrêté du 4 juin 1985, portant quatrième renouvellement du permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet au profit des sociétés Elf Aquitaine Tunisie, Murphy, Samedan, Canam et Petrex (anciennement dénommée Sir. med),

Vu l'arrêté du 13 juillet 1985, portant institution de la concession d'exploitation de substances minérales du second groupe dite concession "COSMOS",

Vu l'arrêté du 8 septembre 1986, portant cession partielle des intérêts détenus par Elf Aquitaine Tunisie dans le permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet" au profit de Shell-Tunirex et cinquième renouvellement de ce permis au profit des sociétés Elf Aquitaine Tunisie, Petrex, Samedan et Shell-Tunirex,

Vu l'arrêté du 5 janvier 1987 portant admission du permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet" au bénéfice des dispositions du décret sus-visé n° 85-9 du 14 septembre 1985,

Vu l'arrêté du 20 octobre 1988 portant extension d'une année de la période de validité du 5ème renouvellement du permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet",

Vu l'arrêté du 3 juillet 1989 portant extension de six mois de la période de validité du 5ème renouvellement du permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet",

Vu l'arrêté du 14 février 1990, portant extension de six mois de la période de validité du 5ème renouvellement du permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet",

Vu l'arrêté du 13 juillet 1990, portant institution de la concession d'exploitation de substances minérales du second groupe dite concession "yasmine" au profit des sociétés Agip (Africa) Ltd, ELF-Aquitaine Tunisie et Samedan Of Tunisia Inc,

Vu l'arrêté du 18 août 1992, portant cession totale des intérêts détenus par Elf Aquitaine Tunisie et Agip (Africa) Ltd dans la concession "yasmine" au profit de la société Samedan Of Tunisia Inc

Vu l'arrêté du 20 juillet 1993, portant cession partielle des intérêts détenus par Samedan Of Tunisia Inc dans la concession "Yasmine" au profit de la société Oil Shipping OY,

Vu la lettre du 3 août 1972 par laquelle SIR a notifié la cession totale de ses intérêts à sa filiale Sir Exploration Méditerranée (Sir med)

Vu la lettre du 7 mai 1983, portant notification de l'abandon des compagnies B.P Tunisia gulf Exploration, Kewanee, Total et Canadian Superior, et de l'entrée des compagnies Elf Aquitaine Tunisie et Murphy dans le permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet",

Vu la lettre du 27 novembre 1985, par laquelle les sociétés Canam et Canam ont notifié leur décision d'abandonner le permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet",

Vu la lettre du 1er août 1988 par laquelle la société Petrex a notifié la cession totale de ses intérêts dans le permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet au profit de sa société mère AGIP (Africa) Ltd.

Vu la lettre du 25 janvier 1990 par laquelle la société Samedan North Sea Inc, a notifié la cession totale de ses intérêts au profit de sa filiale Samedan Of Tunisia Inc.

Vu la lettre du 7 mai 1995, par laquelle la société Oil Shipping OY a notifié sa nouvelle dénomination en Neste (E&P) Tunisia OY "Neste".

Vu les demandes déposées le 21 novembre 1996 et le 7 décembre 1996, à la direction générale des mines, demande par lesquelles les sociétés Samedan Of Tunisia Inc et Neste (E&P) Tunisia OY, ont sollicité l'autorisation de céder la totalité de leurs intérêts dans la concession "Yasmine", respectivement au profit des sociétés Cadex Petroleum Bahamas Limited et Atlantis Technology Services (Tunisia) A.S.

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 9 janvier 1997.

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article premier. - Est autorisée la cession totale des intérêts détenus par les sociétés Samedan Of Tunisia Inc, et Neste (E&P) Tunisia OY dans la concession "Yasmine", respectivement au profit des sociétés Cadex Petroleum Bahamas Limited "Cadex" et Atlantis Technology Services (Tunisia) A.S "Atlantis".

Suite à cette cession les pourcentages de participation des cotitulaires de cette concession seront repartis comme suit :

- Cadex Petroleum Bahamas limited : 50 %
- Atlantis Technology Services (Tunisia) A.S : 50%

Art. 2. - Cette cession entrera en vigueur à partir de la date de publication du présent arrêté au journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 décembre 1997.

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté du ministre de la culture du 2 décembre 1997, portant création des commissions administratives paritaires à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture.

Le ministre de la culture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973 portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 73-494 du 20 octobre 1973, portant statut particulier des cadres des bibliothèques, de la documentation et des archives de l'administration, des collectivités publiques locales et des établissements publics, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 75-254 du 25 avril 1975,

Vu le décret n° 75-434 du 4 juillet 1975, relatif au statut des personnels scientifiques de l'institut national d'archéologie et d'art,

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des

établissements à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 85-284 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, et ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et techniciens de l'administration, et ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, fixant le statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 88-1864 du 11 novembre 1988,

Vu le décret n° 86-542 du 7 mai 1986, fixant le statut particulier des personnels du ministère des affaires culturelles,

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, portant statut particulier du corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-307 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires

Vu le décret n° 90-1803 du 5 novembre 1990, fixant le statut particulier du corps du personnel de secrétariat des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-308 du 20 février 1995

Vu le décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, portant organisation de l'institut national du patrimoine et les modalités de son fonctionnement, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-8 du 2 janvier 1995,

Vu le décret n° 96-2437 du 18 décembre 1996, portant statut particulier du corps des architectes de l'administration,

Arrête :

Article premier. - Il est créé à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture des commissions administratives paritaires compétentes pour les catégories des fonctionnaires et des ouvriers de l'institut national du patrimoine come suit :

Première commission : comprend les grades de la sous catégorie A.1 :

Directeur de recherches archéologiques et historiques, maître de recherche archéologiques et historiques, inspecteur général des monuments historiques et des sites archéologiques, conservateur en chef de musées, chargé de recherches archéologiques et historiques, inspecteur de monuments historiques et des sites archéologiques, conservateur des musées, attaché de recherches archéologiques et historiques, inspecteur adjoint des monuments historiques et des sites archéologiques, conservateur adjoint des musées, conseiller culturel général, conseiller culturel en chef, conseiller culturel, conservateur général de bibliothèque, de documentation ou d'archives, conservateur en chef de bibliothèque, de documentation ou d'archives, conservateur de bibliothèque de documentation ou d'archives, ingénieur général, ingénieur en chef, ingénieur principal, architecte général, architecte en chef, architecte principal, analyste principal ou grade équivalent.

2ème commission : comprend les grades de la sous catégorie A.2 :

Adjoint directeur, secrétaire de direction principal, secrétaire culturel, bibliothécaire principal, documentaliste principal ou archiviste principal, bibliothécaire, documentaliste ou archiviste, ingénieur divisionnaire, ingénieur de travaux, architecte divisionnaire, architecte, professeur d'enseignement artistique, analyste grade équivalent.

3ème commission : comprend les grades de la sous catégorie A.3 :

Attaché de l'administration, attaché de direction secrétaire de direction premier degré, secrétaire culturel adjoint, bibliothécaire adjoint, documentaliste adjoint ou archiviste adjoint, ingénieur

adjoint, professeur d'enseignement artistique du 1er cycle, programmeur ou grade équivalent.

4ème commission : comprend les grades de la catégories B :

Secrétaire d'administration, secrétaire de direction, secrétaire dactylographe, attaché culturel, aide bibliothécaire, aide documentaliste ou aide archiviste adjoint technique, maître d'enseignement artistique, opérateur ou grade équivalent.

5ème commission : comprend les grades de la catégorie C :

Commis d'administration, dactylographe, commis culturel, commis de bibliothèque, de documentation ou d'archives, agent technique, mécanographe ou grade équivalent.

6ème commission : comprend les grades de la catégorie D :

Dactylographe adjoint, agent d'accueil, agent culturel, préposé de bibliothèque, de documentation ou d'archives ou grade équivalent.

7ème commission : comprend les ouvriers de la première unité (catégories 1, 2 et 3).

8ème commission : comprend les ouvriers de la deuxième unité (catégories 4, 5, 6 et 7).

9ème commission : comprend les ouvriers de la troisième unité (catégories 8, 9, et 10).

Art. 2. - le nombre des membres de chacune des commissions prévues à l'article premier du présent arrêté, est fixé à deux titulaires et deux suppléants représentant de l'administration qui sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires au moins d'un grade de la sous-catégorie A 2 et qui sont désignés par arrêté du ministre de la culture, et à deux titulaires et deux suppléants élus représentants du personnel.

Lorsque le nombre des agents relevant d'une même commission est inférieur à vingt, le nombre des membres est réduit à un titulaire et un suppléant représentants de l'administration et à un titulaire et un suppléant représentants du personnel.

Ces commissions sont présidées par l'un des représentants de l'administration ayant rang, au moins, de chef de service ou emploi équivalent et désigné par arrêté du ministre de la culture.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 décembre 1997.

Le Ministre de la Culture
Abdelbaki Hermassi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 2 décembre 1997, portant homologation des plans de réaménagement foncier des secteurs SKD1, SKD2 et SKD3 relevant du périmètre public irrigué de Sidi Ahmed Essalah de la délégation de Kalâa El Khesba au gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977 portant création de l'Agence de la Réforme Agraire des Périmètres Publics Irrigués et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 77-91 du 24 janvier 1977, portant création d'un périmètre public irrigué à Sidi Ahmed Essalah,

Vu le décret n° 77-628 du 1er août 1977, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée

de examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans le périmètre public irrigué, modifié par le décret n° 78-813 du 1er septembre 1978

Vu le décret n° 90-230 du 18 janvier 1990, portant révision des limites du montant de la contribution et de la limitation de la propriété dans le périmètre public irrigué de Sidi Ahmed Essalah,

Vu l'arrêté du 22 mai 1982, portant ouverture d'une zone de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Sidi Ahmed Essalah,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués, réunie au siège du gouvernorat du Kef le 25 avril 1995,

Arrête :

Article premier. - Sont homologués les plans de réaménagement foncier des secteurs SKD1, SKD2 et SKD3 relevant du périmètre public irrigué de Sidi Ahmed Essalah de la délégation de Kalâa El Khesba au gouvernorat du Kef et annexés au présent arrêté :

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété immobilière, les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le cédant ou bailleur.

Art. 3. - Le président directeur général de l'Agence de la Réforme Agraire des Périmètres Publics Irrigués est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Toutefois, le 2 décembre 1997.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeih

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'agriculture du 2 décembre 1997, fixant l'uniforme des ingénieurs et techniciens des services des forêts.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code de l'agriculture et notamment son article 9,

Vu le décret n° 58-194 du 11 août 1958, relatif aux indemnités représentatives de frais et notamment son article 21,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration,

Vu l'arrêté du 15 janvier 1991 fixant l'uniforme des ingénieurs et techniciens des services des forêts.

Arrête :

Article premier. - L'uniforme des ingénieurs et techniciens des services des forêts comporte :

une tenue n° 1 dite tenue d'hiver,

une tenue n° 2 dite tenue d'été,

une tenue n° 3 dite tenue de terrain.

Art. 2. - les caractéristiques spécifiques de ces tenues sont détaillées comme suit :

une tenue n° 1 tenue d'hivers

une tenue en drap sergé vert forestier avec ecussons de col en tissu à maille blanc, portant en son milieu un arbre stylisé vert et à la base supérieure le drapeau tunisien et boutons en métal de forme semi sphérique portant l'insigne de la République.

- pantalon : en drap sergé vert forestier avec deux bandes vertes pour les ingénieurs,
- chemise : en toile vert ardoise
- débardeur : en laine vert
- cravate : noire
- chaussures : noires en cuir naturel
- coiffure : casquette en drap sergé vert forestier avec visière noire, une bande en velour vert, et double cordelières torsadées, métallisées avec insigne de la république

- écusson de poitrine : de forme ovale, en métal émaillé blanc, avec deux palmes dorées, portant au milieu la carte de la république tunisienne colorée en vert, à la base une pancarte portant la mention "forêts tunisiennes" en vert, le tout surmonté du drapeau tunisien..

Cet écusson est fixé sur un support en cuir noir permettant sa fixation sur la poche gauche de la poitrine.

- chaussette : verte.
- ceinture en cuir naturel.

Avec la tenue n° 1, il pourra être porté un imperméable vert.

B) La tenue n° 2 : tenue d'été

- Pantalon : en toile vert forestier.
- Chemise - veste demi manche : en toile vert forestier avec poches apparentes et pattes d'épaules.
- Coiffure : casquette en toile vert forestier avec bande en velour vert, une visière noire et double cordelières torsadées métallisées, avec insigne de la République,

- Ceinture,
- Chaussette : d'été verte.
- Chaussures : d'été noires en cuir naturel.

Avec cette tenue se porte l'écusson de poitrine cité à la tenue n° 1.

C) La tenue n° 3 : tenue de terrain

- Une tenue de terrain de couleur vert militaire comprenant :

- * un couvre chef,
- * une veste avec poches apparentes et pattes d'épaules.
- * un pantalon avec poches soufflets.

- Chemise en toile vert ardoise,
- tricot de corps demi-manche en coton blanc,
- brodequins : noirs en cuir naturel,
- bottes : en caoutchouc,
- un parka : en toile imperméabilisée de couleur vert militaire avec doublure amovible,
- ceinturon,
- longue chaussette verte.

Avec cette tenue se porte l'écusson de poitrine cité à la tenue n° 1.

Art. 3. - Comme accessoires de ces tenues, des ceintures phosphorescentes ainsi qu'une lampe torche sont portées pendant les services de nuit.

Art. 4. - Les ingénieurs et techniciens des services des forêts sont, dotés en nature :

1) Chaque année :

- de trois chemises d'hivers,
- de deux chemises-vestes,
- de deux pantalons d'été,
- d'une cravate,
- une paire de chaussure d'hiver,
- une paire de chaussure d'été
- de deux tenues de terrain comprenant l'une un couvre chef,
- une veste et un pantalon.
- trois tricots de corps,

- quatre chaussettes d'hiver,
- quatre chaussettes d'été,
- de longues chaussettes vertes.

2) Tous les deux ans :

- d'une carabine d'hiver,
- de deux pantalons d'hiver,
- d'une casquette d'hiver,
- d'une casquette d'été,
- d'un brodequin,
- de deux débardeurs.

3) Tous les trois ans :

- d'un imperméable,
- d'un parka,
- d'une paire de bottes.

Art. 5. - Les insignes de grade des ingénieurs et techniciens des services des forêts sont fixés sur des épaulettes longues et carrées épaulettes vertes encadrés d'une cordelière métallisée, portant l'insigne d'officier de police judiciaire et sont portés sur les pattes d'épaules.

Les épaulettes longues sont portées avec la tenue n° 1, les carrées épaulettes sont portées avec la tenue n° 2 et 3 et le parka.

Ces insignes de grade sont fixés comme suit :

1) Le corps des ingénieurs :

Ingénieur général : une étoile à 5 branches et 5 galons plats, dorés.

Ingénieur en chef : cinq galons plats, dorés.

Ingénieur principal : titulaire : quatre galons plats, dorés.

stagiaire : trois galons plats, dorés.

Ingénieur des travaux : titulaire : deux galons plats, dorés.

stagiaire : un galon plat, doré.

2) Le corps des techniciens :

Ingénieur adjoint : titulaire : deux galons plats, argentés.

stagiaire : un galon plat, argenté.

Adjoint technique : Titulaire : trois chevrons dorés.

stagiaire : deux chevrons dorés.

Agent technique : titulaire : trois chevrons argentés.

stagiaire : deux chevrons argentés.

Les boutons et les insignes de grade peuvent être, éventuellement remplacés.

Art. 6. - Les boutons, les cordelières et les insignes sont dorés pour les ingénieurs et argentés pour les techniciens.

La cordelière de la casquette de l'ingénieur en chef et l'ingénieur général est tressée, sa visière porte deux palmes dorées.

La bande de la casquette de l'ingénieur général est décorée par un rameau doré.

Art. 7. - Le modèle des différentes tenues est déposé au siège du ministère de l'agriculture (direction générale des forêts) à Tunis.

Art. 8. - L'arrêté du 15 janvier 1991, fixant l'uniforme des ingénieurs et techniciens des services des forêts est abrogé.

Tunis, 1^{er} décembre 1997

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabah

Vu

Le Premier Ministre

Hamoud Karoui

**GUIDE DES INVESTISSEURS
ET DE PROMOTEURS DANS LE SECTEUR
DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE (*)**

CHAMP D'APPLICATION

Bénéficient des encouragements prévus par le Code d'Incitations aux Investissements, au titre du développement agricole, les investissements se rapportant aux activités suivantes :

- 1) L'utilisation des ressources naturelles disponibles en vue d'augmenter la production agricole et de la pêche,
- 2) La modernisation du secteur de l'agriculture et de la pêche et l'amélioration de sa productivité,
- 3) Les activités de première transformation des produits agricoles et de pêche et de leur conditionnement,
- 4) Les activités de services liées à la production agricole et à la pêche.

(Voir liste détaillée en Annexe).

Les investissements dans les activités ci-dessus mentionnées sont réalisés librement sous réserve de satisfaire aux conditions d'exercice de ces activités conformément aux lois et règlements en

vigueur et de déposer une déclaration d'investissement auprès de l'Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) ou auprès des services, du Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) qui, en contrepartie, délivrent au promoteur une "attestation de dépôt de déclaration d'investissement"...

Les étrangers résidents ou non-résidents peuvent investir librement dans le secteur agricole dans le cadre de l'exploitation personnelle de location des terres agricoles. Toutefois, ces investissements ne peuvent en aucun cas entraîner l'appropriation par des étrangers des terres agricoles.

A l'exception des investissements dans les activités totalement exportatrices, le bénéfice des incitations prévues par le Code nécessite la réalisation d'un schéma de financement de l'investissement, comportant un taux minimum de fonds propres.

Il est signalé que d'autres systèmes d'appui aux incitations sont prévus en faveur des investissements promus par les petits agriculteurs et pêcheurs ainsi que la mise à niveau du secteur de la pêche.

Pour tout renseignement complémentaire veuillez prendre contact avec les services des commissariats régionaux au développement agricole relevant du Ministère de l'Agriculture.

CLASSIFICATION DES INVESTISSEMENTS

1) Investissements dans les activités agricoles :

Catégorie "A"	* Opérations d'investissement dont le coût est inférieur ou égal à 40.000 DT. * Superficie maximum possédée ou exploitée qui ne dépasse pas les limites fixées par le décret 94-427 du 14 février 1994 portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et l'ensemble des textes qui l'ont complétés ou modifiés. * Dossiers instruits par les services des CRDA.
Catégorie "B"	* Opérations d'investissement dont le coût est supérieur à 40.000 DT et inférieur ou égal à 150.000 DT * Superficie possédée ou exploitée comprise entre la superficie maximum pour la catégorie "A" et les limites fixées par le décret susvisé * Dossiers instruits par les services de l'APIA
Catégorie "C"	* Opérations d'investissement supérieures à 150.000 DT. * Superficie possédée ou exploitée supérieure à la limite maximum pour la catégorie "B" fixée par le décret susvisé * Dossiers instruits par les services de l'APIA

2) Investissements dans les activités de pêche et d'aquaculture :

Catégorie "A"	* Opérations d'investissement inférieur ou égal à 60.000 DT, dans l'activité de pêche côtière. * Dossiers instruits par les services des CRDA concernés.
Catégorie "B"	* Opérations d'investissement supérieur à 60.000 DT et inférieur ou égal à 300.000 DT, dans les activités de pêche côtière et de pêche aux petits pélagiques ainsi que les projets d'aquaculture. * Dossiers instruits par les services de l'APIA
Catégorie "C"	* Opérations d'investissement dont le coût est supérieur à 300.000 DT, pour les projets de pêche et d'aquaculture. * Dossiers instruits par les services de l'APIA

3) Les investissements dans les activités de première transformation des produits agricoles et de pêche, et dans les activités de services.

Activités de première transformation	Sont classés dans la catégorie "C" les investissements dans les activités agricoles, de pêche et de première transformation de produits agricoles et de pêche et de leur conditionnement lorsque de telles composantes font partie des projets agricoles. L'instruction et le suivi des dossiers y afférents sont assurés par les services de l'APIA.
Activités de service liées à l'agriculture et à la pêche	Sont classés dans la catégorie "C" les activités de service liées à l'agriculture et à la pêche. L'instruction des dossiers y afférents sont assurés par les services de l'APIA.

(*) Approuvé par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 24 novembre 1997 et par le JORT n° 97 du 5 décembre 1997.

**PROCEDURES ET FORMALITES ADMINISTRATIVES
DE REALISATION D'UN PROJET AGRICOLE
OU DE PECHE
ET LES SERVICES QUI Y SONT RATTACHES**

I - Organisme : Commissariat Régional au Développement Agricole.

A - Objet de la Prestation : Décision d'octroi d'Avantages.

a) Conditions d'obtention :

* Etre petit exploitant de la catégorie " A " exploitant ou envisageant d'exploiter une superficie ne dépassant pas celle

prevue par le décret n° 94-427 du 14 Février 1994 et dont le montant de l'investissement ne dépassant pas 40.000 D.

b) Pièces à fournir :

1) Petit exploitant :

- Demande sur un formulaire spécial ;

- Titre de propriété ou de possession ou de location.

- Plan topographique ou devis estimatifs agréés par des services techniques du commissariat régional au développement agricole
concernés des travaux ou produits à entreprendre.

Étapes de la prestation	Intervenants	Délais
1- Etude financière de la demande	Agence BNA du lieu d'implantation	1 semaine
2- Enquête technique de la demande	CRDA du lieu d'exploitation	1 semaine
3- Décision de commission régionale d'octroi des avantages	Le gouverneur ou son représentant (le commissaire régional au développement agricole) après avis de la commission régionale d'octroi d'avantages.	1 semaine
4- Signature du contrat du prêt avec la banque et la constitution de la garantie.	Agence BNA du lieu d'implantation	1 semaine

c) Lieu du Dépôt du dossier :

Service : Agence BNA du lieu ou le bureau d'ordre du Commissariat Régional au Développement Agricole concerné

Adresse : Suivant le gouvernement concerné.

d) Lieu d'obtention de la prestation :

Service : Arrondissement financement et encouragement du Commissariat Régional au Développement Agricole concerné.

Adresse : suivant le gouvernement concerné.

e) Délais d'obtention de la prestation : 1 mois

f) Références Législatives et/ou réglementaires :

- Loi n° 93-120 du 27 Décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements.

- Décret n° 94-427 du 14 Février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche tel que modifié et complété par le décret n° 95-1094 du 24

juin 1995 et le décret n° 95-1736 du 25 Septembre 1995 et le décret n° 97-118 du 20 Janvier 1997

- Ordonnance n° 210 du 15 Novembre 1994 du Ministre de l'Agriculture aux Directeurs Généraux des Commissariats régionaux au développement agricole et aux Directeurs Régionaux de l'Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) fixant les modalités de dépôt et d'instruction et du suivi des dossiers d'investissement.

B - Objet de la Prestation : Bénéfice des avantages fiscaux accordés au développement agricole prévus par les articles 7, 8, 9 et 30 du code d'incitations aux investissements.

a) Conditions d'obtention : Déclaration d'investissement.

b) Pièces à fournir :

- Dépôt de déclaration d'investissement ;

c) Étapes de la prestation :

Étapes de la prestation	Intervenants	Délais
1 - Dépôt de la demande de déclaration	Bureau d'ordre Central du Commissariat Régional de Développement Agricole concerné (arrondissement du financement et des encouragements) ;	
2 - Instruction du dossier	Services du Ministère des Finances ;	

d) Lieu du Dépôt du dossier :

Service : Bureau d'ordre central du CRDA concerné ;

e) Délais d'obtention de la prestation : 24 heures

f) Références Législatives et/ou réglementaires :

- Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements.

- Décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1,2,3, et 27 du code des incitations aux investissements , tel que complété par le décret n° 95-1095 du 24 Juin 1995, le décret n° 96-1234 du 6 Juillet 1996 et le décret n° 97-503 du 14 mars 1997.

- décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole éligibles aux bénéfices des incitations fiscales prévues par l'article 30 du code des incitations , tel que modifié par le décret n° 95-1167 du 3 juillet 1995 et le décret n° 97-664 du 19 avril 1997.

2 - Organisme : Agence de Promotion des Investissements Agricoles

A - Objet de la Prestation : Décision d'octroi d'Avantages.

a) Conditions d'obtention :

* Présentation d'un dossier conformément à la Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements ainsi que ses textes d'application, justifiant la rentabilité du projet à réaliser.

b) Pièces à fournir :

1) Petit exploitant :

- Etude technico-économique du projet (une demande pour les opérations productives)

- Accord de principe de financement d'un organisme financier ou un groupement d'organismes financiers ou un contrat de crédit fournisseurement enregistré auprès des services concernés du Ministère des Finances ou présentation d'un engagement signé légalement du volet autofinancé.

- Titre de propriété ou de possession , ou contrat de location du terrain objet du projet.
- Attestation des ressources en eau et en sols.
- Devis estimatifs au titre des équipements et des constructions à entreprendre .
- Projet de statuts pour les sociétés.

2/ *Projet de Pêche :*

- Etude technico-économique (une demande pour les opérations ponctuelles) .
- Duplicata du livret professionnel.
- Copie du congé de police pour les propriétaires de bateaux
- Devis estimatifs au titre des équipements.
- Autorisation de la Direction Générale à la Pêche et de l'Aquaculture
- Projet de statuts pour les sociétés
- Accord de principe de financement d'un organisme financier ou un groupe d'organismes financiers ou un contrat de crédit fournisseur dûment enregistré auprès des services concernés du Ministère des Finances ou présentation d'un engagement signé et légalisé, en cas de projet autofinancé.

3/ *Projet d'aquaculture :*

- Etude technico-économique du projet.
- Attestation de specialisation professionnelle ou d'assistance technique.

- Attestation de propriété d'occupation ou contrat de location du terrain objet du projet.
- Devis estimatifs au titre des équipements.
- Projet de statuts pour les sociétés

Accord de principe de financement d'un organisme financier ou un groupe d'organismes financiers ou un contrat de crédit fournisseur dûment enregistré auprès des services concernés du Ministère des Finances ou présentation d'un engagement signé et légalisé, en cas de projet autofinancé.

1. *Projet de services :*

Etude technico-économique du projet.

Accord de principe de financement d'un organisme ou d'un groupe d'organismes financiers ou contrat de crédit fournisseur dûment enregistré auprès des services concernés du Ministère des Finances ou présentation d'un engagement signé et légalisé en cas de projet autofinancement du projet.

Un projet de statuts pour les sociétés.

Titre justifiant l'exploitation de l'immeuble objet du projet.

Devis estimatifs au titre des équipements et des bâtiments à entreprendre.

Observation : Nouveaux promoteurs :

Mêmes documents selon les activités avec une déclaration sur l'honneur conformément à un imprimé fourni par les services de l'Agence.

2. *Etapes de la prestation :*

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
1 - Dépôt de la demande	APIA Siège ou Direction Régionale	—
2 - Evaluation du projet	APIA Siège ou Direction Régionale	1 Semaine
3 - Instruction du dossier	APIA Siège ou Direction Régionale	1 semaine
4 - Etablissement de la décision d'octroi d'avantages	APIA Siège ou Direction Régionale	4 jours
5 - Signature de la décision d'octroi d'avantages	Ministre de l'Agriculture ou le gouverneur selon les instances d'octroi d'avantages.	1 jour
6 - Délivrance de la décision d'octroi d'avantages.	APIA Siège ou Direction Régionale	

d) *Lieu du Dépôt du dossier :*

Service : Bureau d'ordre central au Siège de l'Agence ou l'un de ses Directions Régionales

Adresse : 62, rue Alain Savary 1003 Tunis -El khadhra.

e) *Lieu d'obtention de la prestation :*

Service : Guichet Unique de l'Agence ou les Directions Régionales.

f) *Délais d'obtention de la prestation :* 3 semaines

g) *Références Législatives et réglementaires :*

- Loi n° 93-120 du 27 Décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements et ses textes d'application.

- Décret n° 94-427 du 14 Février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche tel que modifié et complété par le décret n° 95-1094 du 24 Juin 1995, le décret n° 95-1736 du 25 Septembre 1995 et le décret n° 97-118 du 20 Janvier 1997.

- Circulaire n° 210 du 15 Novembre 1994 du Ministre de l'Agriculture aux Directeurs Généraux des Commissariats régionaux aux développement agricole et aux Directeurs Régionaux de l'Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) fixant les modalités de dépôt et d'instruction et du suivi des dossiers d'investissements.

n. *Concrétisation des avantages :*

Présentation des factures acquittées des matériels et du cheval.

Présentation de documents estimatifs portant sur l'état d'avancement de travaux d'aménagement et des constructions approuvées.

Copie de la convention relative à l'étude technico-économique du projet accompagnée du reçu de paiement.

Présentation d'un contrat de crédit bancaire ou de crédit fournisseur.

4 - *Objet de la Prestation :* Exonération des droits de douane, des taxes dues à l'importation des matériels, des équipements et équipements un camion importé par les Tunisiens résidents à l'étranger suite à leur retour définitif ou provisoire en Tunisie.

Le camion ne doit pas dépasser l'âge de 5 ans lors de son entrée en Tunisie.

a. *Conditions d'obtention :*

Justification d'un séjour à l'Etranger d'une durée de 2 ans au minimum.

Utilisation des matériels, des équipements dans des projets pour leur propre compte ou à y participer.

b. *Pièces à fournir :*

1 - Demande de dépôt de déclaration d'une opération d'investissement accompagnée de : (devis estimatif, carte grise pour le matériel roulant)

- la liste et les factures proforma des matériels et des biens d'équipement à importer
- Les pièces justifiant la qualité de résident à l'Etranger .
- Titre justifiant l'exploitation du terrain, l'association dans un projet agricole, la pêche ou de services (la valeur des biens à importer ne doit pas dépasser le taux de participation du bénéficiaire au capital de la société)
- Pièce justifiant un séjour à l'étranger pendant 2 ans minimum
- Engagement de l'intéressé ou du représentant de la société de non cession des terrains pendant 5 ans.

c) Etapes de la prestation :

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
1 - Dépôt de déclaration selon un imprimé à fournir par les services de l'Agence	APIA siège ou Direction Régionale concernée	
2 - Délivrance de l'attestation de dépôt de déclaration	APIA siège ou Direction Régionale concernée	1 semaine

d) Lieu du Dépôt du dossier :

Service : Bureau d'ordre central au Siège de l'Agence siège ou Directions Régionales concernée.

Adresse : 62, rue Alain Savary 1003 Tunis El khadhra.

e) Lieu d'obtention de la prestation :

Service : Guichet Unique - APIA siège ou Direction Régionale concernée

Adresse : 62, rue Alain Savary 1003 Tunis El khadhra.

f) Délais d'obtention de la prestation : 24 heures

g) Références législatives et/ou réglementaires :

- Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements ainsi que ses textes d'application.
- Article 115 de la loi des finances pour la gestion de l'année 1993.
- Décret n° 94-1743 du 22 Août 1994 modifié par le décret n° 94-2434 du 11 Décembre 1995 relatif aux opérations du commerce extérieur.

C - Objet de la Prestation : Décision d'octroi d'un prêt foncier.

a) Conditions d'obtention :

Bénéficient des prêts fonciers agricoles, les enfants d'agriculteurs ou de pêcheurs et les jeunes agriculteurs dont l'âge ne dépassant pas 40 ans et exerçant leur activité principale dans le

domaine de l'agriculture et de la pêche et les techniciens sortant des établissements agricoles ainsi que les promoteurs de projets agricoles en vue d'acquérir les parts de leurs cohéritiers indivisaires. (Ces prêts sont destinés à l'acquisition exclusive des terres agricoles constituant des unités économiques viables) .

b) Pièces à fournir :

- Une pièce officielle attestant que le demandeur remplit les conditions des articles 36 et 44 du code d'incitations aux investissements
- Un engagement à réaliser un projet agricole sur la terre objet de l'acquisition
- Une promesse de vente portant sur la terre objet de la demande de prêt foncier.
- Une preuve légale justifiant la qualité de cohéritier indivisaire du demandeur en cas d'acquisition de parts indivises d'une exploitation agricole constituant une unité économique.
- Une pièce officielle justifiant le partage de la terre dans le cas d'acquisition de parts dans l'indivision.
- Titre de propriété de la terre avec un acte officiel de partage dans le cas d'une propriété dans l'indivision.
- Une photocopie de la carte d'identité de l'acheteur et du vendeur
- Attestation de ressources en creux et en sols.

c) Etapes de la prestation :

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
1 - Dépôt de dossier en deux exemplaires	Direction Régionale de l'APIA et l'Agence Régionale de la BNA	
2 - Evaluation du projet	APIA	10 jours
3 - Instruction du dossier du prêt foncier	Comité d'octroi d'avantages au siège de l'APIA.	1 jour
4 - Etablissement de la décision	Services centraux de l'APIA	4 jours
5 - Signature de la décision	Le Ministre de l'Agriculture	
6 - Délivrance de la décision	A.P.I.A.	—

d) Lieu du Dépôt du dossier :

Service : Direction Régionale de l'APIA et l'Agence Régionale de la BNA.

e) Lieu d'obtention de la prestation :

Service : Guichet Unique de l'A.P.I.A. Siège

Adresse : 62, Rue Alain Savary 1003 Tunis El Khadra.

f) Délais d'obtention de la prestation : 15 jours

g) Références Législatives et/ou réglementaires :

- Les articles 36 et 44 de la loi n° 93-120 du 27 Décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements.

- Décret n° 94-428 du 14 Février 1994 fixant les conditions et les modalités d'attribution des prêts fonciers.

B - **Objet de la Prestation :** Bénéfice des avantages fiscaux accordés au développement agricole prévus par les articles 7,8,9 et 30 de la code d'incitations aux investissements.

a) Conditions d'obtention : Déclaration d'investissement.

b) Pièces à fournir :

- Dépôt de déclaration d'investissement accompagnée des factures proforma relatives aux équipements et matériels nécessaires au projet.

c) Etape de la prestation :

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
1 - Dépôt de la demande de déclaration.	Bureau d'ordre Central ou la Direction Régionale concernée.	
2 - Instruction du dossier	- Services du Ministère des Finances.	

d) Lieu du Dépôt du dossier : Service : Bureau d'ordre central de l'Agence. Adresse : 62 Rue Alain Savary 1003 Tunis El Khadhra.	concerné par le décret n° 95-1095 du 24 Juin 1995, le décret n° 95-1214 du 6 Juillet 1996 et le décret n° 97-503 du 14 mars 1997.
e) Lieu d'obtention de la prestation : Service : Guichet Unique de l'Agence ou l'une de ses Directions Régionales. Adresse : 62, Rue Alain Savary 1003 Tunis El Khadhra ou les directions régionales de l'Agence	le décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole éligibles aux bénéfices des incitations fiscales prévus par l'article 30 du code des incitations, tel que modifié par le décret n° 95-1167 du 3 juillet 1995 et le décret n° 97-664 du 19 mai 1997.
f)- Délais d'obtention de la prestation : 24 heures. Lieu d'obtention de la prestation : guichet unique de l'APIA ou Direction Régionale concernée	E - Objet de la Prestation : Prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale.
g) Références Législatives et/ou réglementaires : - Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements. - Décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1,2,3, et 27 du code des incitations aux investissements, tel que	C) Conditions d'obtention : - Le bénéficiaire d'une décision d'octroi d'avantages au titre de nouveau promoteur. D) Pièces à fournir : - Demande de bénéfice d'avantages financiers au titre des nouvelles entreprises. E) Etapes de la prestation :

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
1 - Dépôt de la demande de la déclaration.	APIA	—
2 - Evaluation du projet	APIA	1 Semaine
3 - Instruction du dossier	APIA	1 jour
4 - Etablissement de la décision d'octroi d'avantages sociaux.	APIA	1 jour
5 - Signature	Ministère des Affaires Sociales	—
6 - Délivrance de l'attestation.	Services du Ministère des Affaires Sociales	

d) Lieu du Dépôt du dossier : e)- Service :Bureau d'ordre central de l'APIA Adresse : 62, Rue Alain Savary 1003 Tunis El Khadhra ou ses directions régionales.	1) Avantages fiscaux accordés aux entreprises totalement exonérées
f) Lieu d'obtention de la prestation : Service : Bureau d'ordre Central de l'Agence. Adresse : 62, Rue Alain Savary 1003 Tunis El Khadhra.	2) Avantages fiscaux aux activités partiellement exonérées
g) Délais d'obtention de la prestation : 10 jours h) Références Législatives et/ou réglementaires : - Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements et ses textes d'application. - Décret n° 94-494 du 28 février 1994, relatif à la détermination des modalités d'application de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale légale de sécurité sociale, tel que modifié par le décret n° 95-1729 du 25 Septembre 1995.	3) Avantages spécifiques accordés à la promotion de la recherche et de la technologie.

AVANTAGES FISCAUX ET FINANCIERS

A) Avantages fiscaux communs	A - Avantages fiscaux communs :
B) Avantages fiscaux spécifiques	1 - Amortissement dégressif :
C) Avantages financiers	Les entreprises régies par le code peuvent opter pour le régime d'amortissement dégressif des équipements acquis à partir du 1er janvier 1994 et dont la durée d'utilisation dépasse sept ans selon le mode d'investissement linéaire, à l'exclusion du mobilier et du matériel de bureau.
D/ Avantages financiers additionnels accordés aux régions aux conditions climatiques difficiles et aux zones de pêche aux ressources insuffisamment exploitées	2 - Régime de faveur au titre des équipements:
E) Avantages accordés aux nouveaux promoteurs .	Les équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement :
	- Exonération des droits de douane, suspension des taxes d'octroi équivalent et du droit de consommation et l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 1 %.
	Les équipements fabriqués localement :
	- Suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation.

B - Avantages Fiscaux Spécifiques :

I / AVANTAGES LIES A L'ACTIVITE :

1) Remboursement des droits de mutation acquittés au titre de l'achat des terres agricoles:

Toute déclaration d'investissement dans l'agriculture ouvre droit au remboursement des droits de mutation acquittés lors de l'achat des terres agricoles objet de l'investissement à condition de :

- présenter une demande de restitution au plus tard une année à partir du dépôt de déclaration,
- justifier le commencement des travaux (attestation délivrée par l'APIA fait foi).

2) Dégrevement des revenus et bénéfices réinvestis :

a) Tous les revenus ou bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial d'une société exerçant une activité concourant au développement agricole ou à l'augmentation du capital des personnes physiques sont déductibles des revenus ou bénéfices nets soumis à l'I.R. ou à l'I.S., sous réserve du minimum d'impôt.

Le minimum d'impôt ne s'applique pas lorsqu'il s'agit des souscriptions dans le capital initial ou dans l'augmentation du capital des entreprises réalisant des investissements dans les régions à climat difficile ou dans les zones aux ressources insuffisamment exploitées.

b) Les sociétés qui réinvestissent au sein d'elles-mêmes la totalité ou une partie de leurs bénéfices , peuvent déduire la totalité

des bénéfices réinvestis de l'assiette soumise à l'impôt sur les sociétés, sous réserve du minimum d'impôt.

3) La déduction des revenus et bénéfices provenant des investissements de l'assiette imposable :

Les revenus ou bénéfices provenant de l'investissement sont déduits de l'assiette soumise à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés et ce durant les dix premières années de l'activité sans tenir compte du minimum d'impôt prévu par les dispositions des articles 12 et 12bis de la loi n° 89-114 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés .

4) L'exonération des droits de douane et la suspension de la TVA et du droit de consommation :

4.1 Les équipements importés n'ayant pas de équivalent fabriqués localement figurant sur la liste I annexée au décret n° 94-1031 du 2 Mai 1994 fixant la liste des équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole bénéficient l'exonération des droits de douane et de la suspension de la TVA et du droit de consommation.

4.2 Les équipements figurant sur la liste II annexée au décret susvisé bénéficient de la suspension de la TVA et du droit de consommation en régime intérieur. Cet avantage est subordonné à une attestation de suspension de la TVA délivrée par le centre de contrôle des impôts concerné.

6 - Avantages Financiers :

Les investissements réalisés au titre du développement agricole donnent lieu au bénéfice des incitations financières suivantes:

INCITATIONS FINANCIERES	Catégorie "A"	Catégorie "B"	Catégorie "C"
1 - Prime d'étude accordée au titre de la participation de l'Etat aux frais d'études dans la limite de 1% du montant d'investissement	Non applicable	Plafond de 1500 DT	Plafond 5000 DT
2 - Prime d'investissement accordée en pourcentage du montant d'investissement	25%	20%	7%
3 - Primes spécifiques : * Acquisition de matériel agricole * Installation de moyens d'irrigation permettant l'économie d'eau d'irrigation * Opérations de reconnaissance et prospection des points d'eau : - en cas de résultat positif - en cas de résultat négatif * Irrigation d'appoint des céréales en dehors des périmètres irrigués * Réalisation des travaux de CES * Multiplication et production des semences * Aménagement des forêts et création de prairies, de pâturages et de parcours semés et plantations d'arbustes fourragers et forestiers...	15% 60% 40% 70% 30% 50% 30% 50%	15% 50% 40% 70% 30% 50% 30% 50%	15% 40% 40% 70% 30% 30% 30% 30%
4 - Prime d'investissement accordée au titre de la participation de l'Etat à la prise en charge des dépenses d'infrastructure des projets de géothermie et d'aquaculture	Cette prime est déterminée selon l'importance du projet et conformément à un cahier des charges		
5 - Prêts fonciers pour l'acquisition de terres agricoles : La durée de ces prêts est de 25 ans dont 5 années de grâce et avec un taux d'intérêt de 5%.	Le montant maximum de prêts fonciers est limité à 100.000 DT. Ce plafond est réduit à 30.000 DT dans le cas de l'acquisition de la terre auprès des ascendants.		

Outre les avantages précités, le promoteur peut bénéficier des avantages financiers suivants :

D - Avantages financiers accordés aux régions aux conditions climatiques difficiles, aux zones de pêche aux ressources insuffisamment exploitées et aux zones de reconversion minière :

6 - Prime d'investissement additionnelle : accordée en faveur des projets promus dans les régions aux conditions climatiques difficiles et ce, pour toutes les spéculations agricoles à l'exception des grandes cultures en sec et l'élevage bovin laitier en dehors des périmètres irrigués.	* Les régions aux conditions climatiques difficiles: les Gouvernorats de Gabès, Medenine, Tataouine, Kébili, Tozeur et Gafsa. * Les zones de pêche dont les ressources sont insuffisamment exploitées : toutes les côtes des Gouvernorats de Jendouba, Béja et Bizerte ainsi que les côtes du Gouvernorat de Nabeul dans la limite de la région maritime située au nord du parallèle passant par Borj Kélibia et au nord de la ligne de fermeture du golfe de Tunis joignant le cap bon au cap Sidi Ali El Mekki et ce pour toutes les activités de pêche à l'exception de l'aquaculture. 8 % du montant de l'investissement
7 - Prime d'investissement à l'exclusion de toutes autres primes en faveur des projets promus dans les délégations de reconversion minière du Gouvernorat de Gafsa.	25 % du montant de l'investissement réalisés dans les délégations de : Oum El Arais, Redeyef, Metlaoui et Mdhila du gouvernorat de Gafsa.

E - Avantages additionnels accordés aux nouveaux promoteurs :

Sont considérés comme nouveaux promoteurs les personnes physiques de nationalité tunisienne, regroupées ou non en sociétés et qui :

- ont l'expérience et les qualifications requises,
- assument personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion du projet,
- ne disposent pas suffisamment de biens propres mobiliers ou immobiliers,
- réalisent leur premier projet d'investissement.

Sont considérés également nouveaux promoteurs dans le domaine de l'agriculture et de la pêche :

- les enfants d'agriculteurs ou de pêcheurs, ayant un âge ne dépassant pas 40 ans, et exerçant leur activité principale dans les domaines de l'agriculture ou de la pêche,
- les jeunes dont l'âge ne dépasse pas 40 ans et exerçant les activités de l'agriculture et de la pêche ou ayant acquis une expérience dans l'un de ces domaines,
- les techniciens diplômés des établissements d'enseignement ou de formation agricole ou de pêche.

Les nouveaux promoteurs peuvent bénéficier des incitations additionnelles suivantes:

- une prime d'investissement fixée à 6% du montant de l'investissement,
- la prise en charge totale par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents de nationalité tunisienne durant les cinq premières années d'activité effective,
- une dotation remboursable n'excédant pas 70% de l'autofinancement requis dans la limite de 100.000 DT, avec un taux d'intérêt de 3% pour une durée de 12 ans dont 5 ans de délai de grâce.

Remarque fondamentale :

Dans le cas où un investissement est éligible à plusieurs primes d'investissements à la fois, le cumul de ces primes ne peut en aucun cas dépasser 25 % du montant de l'investissement, et ce compte non tenu de la participation de l'Etat à la prise en charge des travaux d'infrastructure et des primes au titre des composants prioritaires prévues par l'article 33 du code.

F - Avantages liés à l'exportation :

Exportation totale :

Les entreprises totalement exportatrices bénéficient d'une déduction égale à 50 % des revenus ou bénéfices provenant de l'exportation de l'assiette soumise à l'IRPP ou à l'IS. Cette déduction couvre tous les revenus ou les bénéfices provenant de l'exportation durant les dix premières années d'activité de l'entreprise et ce sur demande du bénéficiaire lors du dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

Les sociétés totalement exportatrices bénéficient du dégrèvement fiscal total des bénéfices réinvestis au sein même de la société et ce tout en respectant les conditions prévues par l'article 7 du code d'incitations aux investissements.

Le dégrèvement fiscal total est accordé également aux personnes physiques ou morales qui souscrivent au capital initial ou l'augmentation de ce capital à condition de satisfaire aux dispositions de l'article 7 précité.

Dans tous les cas, les bénéficiaires du dégrèvement fiscal doivent respecter les dispositions relatives au minimum d'impôt prévues par les articles 12 et 12bis de la loi n° 89-114 du 30/12/1989 portant promulgation du code de l'IRPP et de l'IS.

Les entreprises totalement exportatrices bénéficient de l'exonération totale et permanente des droits et taxes normalement exigibles au titre de leur activité. Cette exonération couvre notamment :

1° les droits de douane, les taxes d'effet équivalent, la T.V.A. et le droit de consommation dus au titre de l'importation ;

2° les biens d'équipement à l'exclusion des véhicules automobiles de tourisme,

3° des matières premières, des produits semi-finis, des pièces de rechange et des matières consommables.

La taxe sur la valeur ajoutée et le droit de consommation dus sur les biens d'équipement, les matières premières, les produits semi-finis, les services, les matériaux de construction... acquis exclusivement à l'exclusion des véhicules automobiles de tourisme.

4° Les entreprises totalement exportatrices bénéficient d'une exonération totale des autres impôts et taxes normalement exigibles. Cette exonération couvre notamment :

1° le droit d'enregistrement et de timbre au titre des actes de l'entreprise,

- la taxe de formation professionnelle,
- la contribution au FOPROLOS.

Toutefois, et en application des dispositions de l'article 12 du code d'incitations aux investissements, les entreprises totalement exportatrices restent redevables :

- de la taxe de circulation (vignette) au titre des véhicules automobiles de tourisme,
- de la taxe unique de compensation sur le transport routier due au titre des véhicules utilitaires propriétés de l'entreprise,
- des taxes d'entretien et d'assainissement,
- des droits et taxes n'ayant pas le caractère d'impôts perçus au titre des prestations directes de services dont notamment :

* la surtaxe municipale payée en contre partie de l'éclairage public

* la taxe au titre du permis de construction

les taxes au titre de l'immatriculation des véhicules

En plus de ces avantages, le personnel de nationalité étrangère employé dans les entreprises totalement exportatrices peuvent opter pour un régime de sécurité sociale autre que le régime tunisien, de ce fait ne sont pas tenus de payer la cotisation de sécurité sociale en Tunisie.

5 - L'article 19 du code d'incitations aux investissements a prévu en faveur du personnel étranger recruté par les entreprises totalement exportatrices conformément à la réglementation en vigueur le bénéfice des incitations suivantes :

- le paiement d'une contribution fiscale forfaitaire sur le revenu égale à 20 % de la rémunération brute ; il reste entendu que si le régime de droit commun est plus favorable, ce dernier peut être retenu.

- l'exonération des droits de douane et des taxes d'effets équivalents dus au titre de l'importation des effets personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque personne.

Ces incitations seront accordées aussi aux investissements étrangers ou à leurs représentants étrangers chargés de la gestion de l'entreprise.

Les sociétés agricoles et de pêche sont considérées comme sociétés totalement exportatrices si elles exportent 70% au minimum de sa production à l'étranger.

2 - Exportation partielle :

1 - Les entreprises qui réalisent des opérations d'exportation partielle bénéficient de la déduction de tous les revenus ou bénéfices provenant de l'exportation durant une période de 10 ans à partir de la première opération d'exportation ; toutefois, cette déduction sera ramenée à 50 % au delà de la première période de dix ans.

A ce niveau, il y a lieu de préciser que le minimum d'impôt prévu par les articles 12 et 12bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation de code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ne s'applique pas aux revenus ou bénéfices provenant de l'exportation au cours des dix premières années uniquement.

Il reste entendu que le revenu ou bénéfice provenant de l'exportation sera déterminé selon le prorata du chiffre d'affaires à l'exportation par rapport au chiffre d'affaires global. Toutefois, et dans la mesure où l'entreprise justifie de la tenue d'une comptabilité régulière et probante pour chaque branche d'activité, elle peut se prévaloir de cette comptabilité pour la détermination du bénéfice à l'exportation.

2 - Les entreprises partiellement exportatrices bénéficient en matière de la T.V.A. du droit de consommation et des droits de douanes des avantages suivants :

a) Suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et éventuellement du droit de consommation au titre des biens, produits, matières

premières et services nécessaires à la réalisation de l'opération d'exportation. Ce régime de faveur n'est accordé que pour les entreprises qui s'approvisionnent auprès des fournisseurs locaux assujettis à la T.V.A. ou, le cas échéant, au droit de consommation.

b) Assouplissement des régimes de l'admission temporaire ou de l'entrepôt industriel au titre des biens et produits importés pour être transformés et réexportés.

Dans ce cadre, la garantie des droits et taxes sera remplacée par une caution forfaitaire égale à 5 % de la valeur des biens importés.

Cette garantie peut être matérialisée par une caution bancaire ou une consignation.

c) Remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalents payés au titre :

- des matières premières et produits importés ou acquis sur le marché local et nécessaires à la fabrication des produits destinés à l'exportation

- des biens d'équipement importés et n'ayant pas de similaires fabriqués localement et ce en fonction du chiffre d'affaires exporté et de l'annuité d'amortissement.

C - Avantages spécifiques accordés à la recherche-développement

Activité de recherche-développement :

Prime d'investissement octroyée aux entreprises agricoles et de pêche réalisant des opérations se rapportant à :

- Des études de promotion de nouveaux produits ou de nouveaux systèmes de production.

- La validation ou l'essai de nouveaux procédés ou recherches appliquées se rapportant.

- L'acquisition d'équipements scientifiques de laboratoires pour la réalisation d'opérations de recherche.

Cette prime d'investissement accordée dans le cadre d'un contrat programme est fixée à :

- 30% du coût total avec un plafond de 25.000 DT pour les études.

- 20% du coût total avec un plafond de 100.000 DT pour les autres opérations de recherche développement.

Promotion de la technologie :

Les investissements promus par les entreprises agricoles et de pêche et qui permettent la maîtrise et le développement de la technologie par le biais d'un effort d'intégration locale ou une amélioration de la productivité donnent lieu à la prise en charge totale ou partielle par l'Etat des dépenses de formation du personnel dans la limite de 125.000 DT.

Recrutement du personnel d'encadrement :

Les entreprises agricoles et de pêche qui recrutent un personnel tunisien d'encadrement, diplômé de l'enseignement supérieur (Bac +4 au minimum), bénéficient de la prise en charge par l'Etat pendant 5 ans, à compter de la date de recrutement du diplômé pour la première fois, de 50% de la contribution patronale au régime de sécurité sociale après accord de la commission spéciale au sein de la M.A.S.

Pour cela, l'employeur doit déposer auprès du bureau régional ou local de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale territorialement compétent, les pièces suivantes :

- déclaration nominative des salariés selon le modèle délivré par les services de la caisse

- une copie de l'arrêté du Ministre de l'agriculture accordant l'avantage.

ANNEXE

1) Les activités agricoles :

- Grandes cultures
- Cultures maraîchères
- Arboriculture (y compris les oliviers)
- Travaux de conservation des eaux et du sol
- Productions de semences et de plants
- Floriculture
- Cultures sous-serres
- Production sylvo-pastorale
- Elevage (y compris l'aviculture, l'élevage de dinde, la cuniculture, l'apiculture etc...)

2) Activités de pêche :

- Pêche côtière
- Pêche au feu
- Pêche au chalut
- Aquaculture

3) Les activités de première transformation des produits agricoles et de pêche et de leur conditionnement :

- Transformation du lait dans les zones de production à l'exclusion de la production du yaourt,
- Conserveries et semi-conserveries des fruits et légumes et des produits de la pêche,
- Conditionnement des produits agricoles et de la pêche,
- Réfrigération, congélation, déshydratation et lyophilisation des produits agricoles et de la pêche,
- Sciage, conditionnement et transformation des produits forestiers.

4) Les activités de services liées à l'agriculture et à la pêche :

Services liés aux activités agricoles :

- * Valorisation des sous-produits d'origine végétale ou animale,
- * Insémination artificielle,
- * Services de cabinets et cliniques vétérinaires,
- * Services de laboratoires d'analyses vétérinaires et agricoles,
- * Consultation et conseil en gestion agricole,
- * Collecte du lait,
- * Collecte et stockage des céréales,
- * Conditionnement et commercialisation des semences,
- * Travaux de préparation de la terre, de récolte, de moisson et de protection des végétaux,
- * Le transport du lait frais,
- * Le transport réfrigéré de la viande rouge.

Services liés à la pêche

- * Montage d'équipement et de matériel de la pêche
- * Circuits intégrés pour la distribution des produits de la pêche
- * Laboratoires d'analyses bactériologiques et chimiques vétérinaires
- * Fabrique de glace en écailles
- * Transport réfrigéré des produits de la pêche.

REFERENCES

* Loi N° 93-120 du 27 Décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements .

* Loi N° 94-13 du 31 Janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche tel que modifié par la loi n° 97-34 du 26 Mai 1997 .

* Article 27 de la loi n° 96-113 du 30 Décembre 1996 portant loi des finances 1997 .

* Loi N° 69-56 du 22 Septembre 1969, relative à la réforme des structures agricoles, tel que modifié par la loi n° 97-33 du 26 Mai 1997 .

* Décret N° 93-2542 du 27 Décembre 1993 portant composition , organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieur des investissements .

* Décret N° 94-78 du 17 Janvier 1994, fixant les pourcentages des ventes pouvant être effectuées en Tunisie par les entreprises totalement exportatrices et leur modes de calcul .

* Décret N° 94-79 du 17 Janvier 1994, fixant les modalités de recrutement des agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère par les entreprises totalement exportatrices .

* Décret N° 94-422 du 14 Février 1994, fixant le cautionnement forfaitaire garantissent les droits et taxes des importations sous les régimes de l'admission temporaire ou de l'entrepôt industriel .

* Décret N° 94-423 du 14 Février 1994, fixant les modalités de contrôle douanier des entreprises totalement exportatrices et les conditions de prise en charge des frais y afférents .

* Décret N° 94-424 du 14 Février 1994, fixant les modalités et les conditions du remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent acquittés sur les biens d'équipement qui ne sont pas de similaires fabriqués localement .

* Décret N° 94-426 du 14 Février 1994, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional , tel que complété par décret n° 96-1560 du 9 Septembre 1996 .

* Décret N° 94-427 du 14 Février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, tel que modifié et complété par le décret n° 95-1094 du 24 Juin 1995, le décret n° 96-1136 du 25 Septembre 1995 et le décret n° 97-118 du 20 Janvier 1997 .

* Décret N° 94-428 du 14 Février 1994, fixant les conditions et les modalités d'attribution des prêts fonciers agricoles .

* Décret N° 94-429 du 14 Février 1994, fixant la liste des régions à climat difficile et des zones de pêche aux ressources insuffisamment exploitées, ainsi que le taux, les conditions et les modalités d'octroi de la prime additionnelle dont peuvent bénéficier les investissements réalisés dans ces régions et zones, tel que complété par le décret n° 96-1564 du 9 Septembre 1996 .

* Décret N° 94-489 du 21 Février 1994, fixant les taux minimum de fonds propres .

* Décret N° 94-492 du 28 Février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 123 et 27 du code d'incitations aux investissements, tel que complété par le décret n° 95-1095 du 24 Juin 1995, le décret n° 96-1234 du 6 Juillet 1996 et le décret n° 97-503 du 14 Mars 1997 .

* Décret N° 94-494 du 28 Février 1994, relatif à la détermination des modalités d'application de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale , tel que modifié par l'article n° 95-1729 du 25 Septembre 1995 .

* Décret N° 94-536 du 10 Mars 1994, fixant le montant et les modalités d'octroi de la prime accordé au titre des investissements réalisés dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche .

* Décret N° 94-540 du 10 Mars 1994, fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des dépenses de formation du personnel relatives aux investissements technologiques .

* Décret N° 94-814 du 11 Avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles, tel que modifié par le décret n° 96-1444 du 12 Août 1996.

* Décret N° 94-1031 du 2 Mai 1994, fixant la liste des biens d'équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 30 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations, tel que modifié par le

décret n° 96-1467 du 3 Juillet 1995 et le décret n° 97-664 du 19 Avril 1997.

* Décret N° 94-1192 du 30 Mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par l'article 30 du code d'incitations aux investissements, tel que modifié par le décret n° 95-1707 du 18 Septembre 1995 et le décret n° 96-1552 du 9 Septembre 1996.

* Décret N° 97-308 du 3 Février 1997, fixant les conditions des ventes pouvant être effectuées en Tunisie par les entreprises totalement exportatrices.

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Comptes de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne atteints par la prescription de 15 ans

Le ministère des communications, en application de l'article 16 du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des comptes d'épargne décrits sur le relevé ci-après, que des lettres recommandées leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription de 15 années en matière d'épargne du fait qu'ils n'ont pas effectué d'opérations sur leurs comptes depuis plus de 15 ans.

Ces lettres rappellent qu'un délai de six mois à compter de la publication du présent avis officiel, leur est donné pour exécuter toutes opérations sur leurs comptes.

Passé ce délai et à défaut d'opérations (versement, retrait partiel ou intégral, suspension d'intérêts) les sommes inscrites sur les livrets que ces épargnants détiennent seraient frappées de prescription à leur égard.

Ci-joint un relevé des comptes épargnes prescriptibles.

ALMERC LIVRE 1 NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE* A V O I R *ANNEE DEPOT*						
* (790523 N	*MOHSEN B ALI MABROUK	*	10,485 *	1980	*	
* (790549 S	*YOUNES B ABDAILLAH AYAFI	*	40,727 *	1980	*	
* (790578 Y	*ABDELMAJID TOUIL	*	4,718 *	1980	*	
* (790595 S	*HAMAMI MOKTAR B MOH B KHALIFA	*	4,678 *	1980	*	
* (790632 G	*FADHEL B AMARA	*	13,234 *	1980	*	
* (790634 J	*MAAZACLI IBRAHIM B AHMED	*	16,566 *	1980	*	
* (790644 V	*EL BOHLI AHMED ZINE	*	38,420 *	1980	*	
* (790661 N	*HABACHI HABIB B JAFAF B AMOR	*	7,167 *	1980	*	
* (790674 C	*GHRAE MASSILA F MOHAMED ALI	*	7,203 *	1980	*	
* (790728 L	*NEJMEDDINE B ABDA	*	4,104 *	1980	*	
* (790731 P	*GARALI KHALED B MIZOUNI	*	3,392 *	1980	*	
* (790737 W	*LABIDI MOHAMED B LAMIN B CTMAN	*	9,598 *	1980	*	
* (790740 Z	*CHEBBI ABDERRACUF B MOKHTAR	*	5,572 *	1980	*	
* (790753 N	*AFFAS MOHAMED	*	11,760 *	1980	*	
* (790759 V	*FELGHALI AMOR B ALI B CTMAN GHAR	*	7,552 *	1980	*	
* (790779 S	*BOUZIC AMEL	*	28,456 *	1980	*	
* (790784 X	*HACHOUCH KAMEL B MAKTOUF	*	13,416 *	1980	*	
* (790798 M	*FERJANIA B SALEM F ABDELAMIC EC	*	7,623 *	1980	*	
* (790812 C	*BECHIRA AOJINI F LARBI ABDELKADER	*	16,119 *	1980	*	
* (790822 N	*MINOUNI CHELEI B MOHAMED	*	3,128 *	1980	*	
* (790841 J	*CHANICUR KALIFA B KALIFA	*	4,607 *	1980	*	
* (790849 T	*MEJRI ALI B MOHAMED B TAIEB	*	71,115 *	1980	*	
* (790852 R	*DOURA ET MOHAMED MASSIM	*	78,876 *	1980	*	
* (790852 J	*YOUSSEF B MOHD JALLUL IC	*	40,609 *	1980	*	
* (790867 W	*SGHIR FAOUZI	*	14,005 *	1980	*	
* (790879 J	*MOHAMED FALLAH FRICHI	*	5,532 *	1980	*	
* (790882 N	*BOUGHANMI ABIC B TAFAR	*	4,636 *	1980	*	
* (790888 U	*MOHAMED B BELGACEM B AHMED CHOUK	*	7,099 *	1980	*	
* (790892 Y	*BOUBAKRI SADOK	*	3,329 *	1980	*	
* (791005 M	*DARMOUL ABDELJELIL B ZAFHIM	*	3,879 *	1980	*	
* (791020 D	*MOHAMED B YOUNES B MBAREK B HAJ	*	31,013 *	1980	*	
* (791025 J	*ALLOU MONIA	*	5,193 *	1980	*	
* (791044 E	*MANAI CRISS	*	6,500 *	1980	*	
* (791053 P	*TAHRI MONGI	*	9,254 *	1980	*	
* (791070 H	*NAJETTE ZALFANI F MOHSEN MEKINE	*	6,271 *	1980	*	
* (791079 I	*ESSAIDI AHMED	*	3,183 *	1980	*	
* (791121 N	*DHOUJALI ABDERRAZAK	*	6,586 *	1980	*	
* (791154 Z	*BECHIR MOHAMED CHIAE	*	6,815 *	1980	*	
* (791223 Z	*GHANGLDI MUSTAPHA	*	7,096 *	1980	*	
* (791227 D	*RIHAN ABDELKADER	*	5,894 *	1980	*	
* (791230 G	*NEJIB B ALI B SALAH B JEMAL	*	4,230 *	1980	*	
* (791252 F	*SAIDANI HASSINE	*	4,740 *	1980	*	
* (791254 H	*ABDELLATIF B MOKHTAR ABDELMA TAF	*	12,788 *	1980	*	
* (791261 R	*NEFFETI BRAHIM B ALI B AOUM	*	6,066 *	1980	*	
* (791267 X	*LAZHAR B ALI TRIFI	*	13,374 *	1980	*	
* (791277 H	*MONCEF B ARBI B ALI B YOUSSEF	*	6,405 *	1980	*	
* (791292 A	*MOHAMED FAKER	*	10,063 *	1980	*	
* (791343 E	*ALI B NACEUR B ALI	*	4,471 *	1980	*	
* (791355 I	*SAHLI ZAKIA	*	5,369 *	1980	*	
* (791401 T	*MONCEF B RABAH DABCOUS	*	5,866 *	1980	*	

L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

met à votre disposition

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



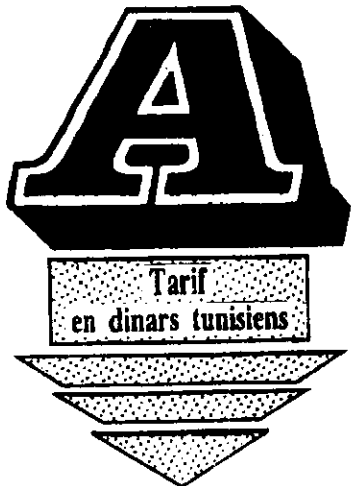
Code

des assurances
et ses textes d'application

I.S.B.N. 9973 - 906 - 35 - 7

A son siège : Av. Farhat Hached - Rades 2040 - Tél. : (01)434.211 - Fax : 434.234 - Télex : 14.939
et dans ses différentes succursales :

Tunis : 1, rue Hannon - Tél. : (01)349.637 — Sousse : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat - Tél. : (03)225.495 - Fax : (03)225.495
Sfax : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, Route de Gremda, km 0,5 - Tél. : (04)236.750 - Fax : (04)236.752



Année 1998

BONNEMENT

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

PAYS DU MAGHREB ARABE

EDITION
ORIGINALE
24,000

TRADUCTION
FRANÇAISE
33,000

EDITION ORIGINALE
ET SA TRADUCTION
45,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

AUTRES PAYS

EDITION
ORIGINALE
40,000

TRADUCTION
FRANÇAISE
50,000

EDITION ORIGINALE
ET SA TRADUCTION
65,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue
Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 434.211 ou l'un des
bureaux de vente ci-après :

- 1000 - Tunis : 1 rue Hannon - tél. : 329.637
- 4000 - Sousse : 01 C.N.R.P.S. rue Ribat - tél. : (03) 225.495
- 3000 - Sfax : 01 C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda
Km 0,5 - tél. : (04) 236.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par
virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17.001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Tunis 10 000.000057068088.788.79
B.N.A. : Tunis 03.000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
S.T.B. (Mégrine) : 10 106 045 225 2069 788 51
B.I.A.T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 039 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 703 00044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinar + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinar + 1% F.O.D.E.C.